

METAS DA SEMANA 14

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 14				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
92	Empresarial	Teoria Geral da Empresa	Pág. 3	
93	Civil	Teoria Geral dos Contratos	Pág. 16	
94	Internacional Público	Fontes do Direito Internacional	Pág. 33	
95	Empresarial	Direito Societário Parte 1 de 2	Pág. 45	
96	Empresarial	Direito Societário Parte 2 de 2	Pág. 45	
97	Civil	Contratos em Espécie Parte 1 de 2	Pág. 69	
	Civil	Contratos em Espécie Parte 2 de 2	Pág. 69	
98	Revisão	Revisão de Direito Civil	Pág. 94	

META 92

TEORIA GERAL DA EMPRESA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Evolução: atos de comércio, atividade de organização produtiva ou de circulação (empresa) e o mercado. 2. O Empresário: individual, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, as sociedades empresárias e o empresário rural. 3. Registro de empresas: órgãos do sistema, atos do registro de empresas, obrigação de manutenção do registro e a inatividade empresarial. 4. O estabelecimento físico e o virtual: conceito e natureza, fundo de comércio e sucessão comercial.

Na PF: 1 O estabelecimento: conceito e natureza, fundo de comércio e sucessão comercial. 2 Nome empresarial: natureza e espécies. 3 Registro de empresas. 4 Teoria da empresa. 5 O Empresário: requisitos necessários, impedimentos, direitos e deveres em face da legislação vigente. 6 Atos de comércio. 7 Livros comerciais obrigatórios auxiliares: espécies e requisitos e valor probante dos livros comerciais.

Na PFN: 1. Direito empresarial: origem, evolução histórica, autonomia, fontes e características. Teoria da empresa. 2. Empresário: classificação; caracterização; inscrição; capacidade; requisitos necessários, impedimentos, direitos e deveres em face da legislação vigente, empresa Individual de Responsabilidade Limitada. (...) 6. O estabelecimento: conceito, natureza e sucessão. 7. Nome empresarial: natureza, espécies, características e requisitos legais. 8. Registro de empresas. 9. Prepostos. 10. Escrituração. Livros empresariais: espécies, requisitos e valor probante.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **TEORIA GERAL DA EMPRESA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 966 a 980-A. e 1.142 a 1.195 do [Código Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	1 TEORIA GERAL DO DIREITO EMPRESARIAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Teoria da Empresa:

- A teoria da empresa de origem italiana é adotada atualmente pelo Código Civil e substituiu a teoria dos atos de comércio.
- Os perfis da teoria da empresa, segundo a classificação de Alberto Asquini são:

OBJETIVO	É um conjunto de bens afetados ao exercício da atividade econômica desempenhada, ou seja, o estabelecimento empresarial.
SUBJETIVO	É uma pessoa física ou jurídica.
CORPORATIVO	É uma comunidade laboral, que reúne empresário e seus auxiliares.
FUNCIONAL	É uma atividade econômica organizada.

b) Conceito de Empresário:

- Segundo o CC, é possível interpretar que empresa é atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, exercida profissionalmente pelo empresário. Veja:

Art. 966. Considera-se **EMPRESÁRIO** quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

- Veja o conceito:

CONCEITO DE EMPRESÁRIO	
PROFISSIONALMENTE	Aquele que exerce determinada atividade econômica de forma profissional, ou seja, que fizer do exercício daquela atividade a sua profissão habitual. Quem exerce determinada atividade econômica de forma esporádica não será considerado empresário.
ATIVIDADE ECONÔMICA	Finalidade lucrativa.
ATIVIDADE ORGANIZADA	Articulação dos seguintes fatores de produção: · capital · mão de obra · insumos e · tecnologia Há divergência quanto à necessidade ou não da presença desses quatro elementos. André Luiz Santa Cruz Ramos defende a desnecessidade, citando os microempresários que, não raramente, exercem empresa com trabalho próprio.
PRODUÇÃO OU CIRCULAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS	Esse requisito é o que diferencia a teoria de empresa da teoria dos atos de comércio. Nessa última, havia uma lista do que era considerado empresa. Na teoria da empresa, o conceito de empresa tornou-se mais amplo.

- O empresário pode ser uma **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**:

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL	· Pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada.
------------------------------	--

	• Não precisa de sócios, mas responde direta e ilimitadamente pelas obrigações contraídas. • Veja que o Enunciado 5 do CJF contraria parcialmente a literalidade da lei e, por isso, sofre críticas da doutrina: Enunciado 5 do CJF: Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual tipificado no art. 966 do Código Civil responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica, nos termos do art. 1.024 do Código Civil.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA	• Pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade cujo objeto social é a exploração de uma atividade econômica organizada. • A responsabilidade da sociedade empresária é subsidiária. Seus bens só podem ser executados após a execução dos bens sociais. • É pessoa jurídica com a presença de sócios.

- O art. 41 da Lei nº 14.195/2021 retirou a EIRELI do ordenamento jurídico brasileiro.

- As atividades intelectuais, de natureza científica (médicos), literária (escritores e advogados) ou artística (músicos) não são consideradas empresárias, salvo se constituírem elemento de empresa. Sobre o assunto, três enunciados do CJF importantes:

Enunciado 193 do CJF: O exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa.

Enunciado 194 do CJF: Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores da produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.

Enunciado 195 do CJF: A expressão “**ELEMENTO DE EMPRESA**” **DEMANDA INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA**, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial.

c) Empresário Individual:

1. Requisitos:

- **Capacidade:** O incapaz jamais pode iniciar uma atividade, mas pode continuá-la, nos casos de o empresário sofrer interdição ou falecer, deixando sucessores incapazes.
- **Ausência de impedimentos legais:** São impedidos: Magistrados, membros do MP, servidores públicos federais, os que cometeram crimes falimentares. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pessoalmente pelas obrigações contraídas.

2. Inscrição:

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

- O registro na Junta Comercial tem caráter declaratório. Sobre o assunto, dois enunciados do CJF importantes:

Enunciado 198 do CJF: A inscrição do empresário na Junta Comercial não é requisito para a sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do art. 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em contrário.

Enunciado 199 do CJF: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

3. Empresário individual casado:

- O CC dispõe o seguinte:

Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, **QUALQUER QUE SEJA O REGIME DE BENS**, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

- Por sua vez, a doutrina diz:

Enunciado 58 do CJF: O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do art. 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no Cartório de Imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

d) Estabelecimento Empresarial:

- **Conceito:** Estabelecimento é o complexo de bens materiais ou imateriais que o empresário utiliza no exercício de sua atividade.

- **Natureza jurídica:** universalidade de fato.

• **Trespasse:** é o contrato oneroso de transferência do estabelecimento empresarial. O registro do contrato de trespasse na Junta Comercial e a sua posterior publicação é condição de eficácia perante terceiros. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelas dívidas existentes, desde que regularmente contabilizadas. O devedor primitivo continua solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, quanto aos créditos vencidos, a partir da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

e) Nome Empresarial:

- **Conceito:** É o elemento de identificação do empresário individual ou da sociedade empresária. Não é possível alienação do nome empresarial.

- **Requisitos:** Obediência aos princípios da veracidade e da novidade.

- **Espécies:** Firma ou denominação.

- **Registros:** podem ser matrícula, arquivamento e autenticação. Veja só qual a finalidade de cada um deles:

MATRÍCULA	ARQUIVAMENTO	AUTENTICAÇÃO
É o registro de alguns profissionais específicos, tradicionalmente chamados de auxiliares do comércio, quais sejam: leiloeiros, tradutores públicos e interpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais.	É o ato de registro que diz respeito, basicamente, aos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas.	É o ato de registro que se refere aos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma da própria lei.

f) Livros:

- **Proteção legal:** limites do sigilo dos documentos:

Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei.

- **Eficácia probatória dos livros:**

Para fazer prova contra o empresário, os livros não dependem de regular escrituração (art. 417 do NCPC).

Para fazer prova a favor do empresário, os livros dependem de regular escrituração e o litígio deve ser entre empresários (art. 418 do NCPC).

- **Obrigatoriedade:** O único livro obrigatório a todo e qualquer empresário é o **LIVRO DIÁRIO.**

ENUNCIADOS DO CJF

- **Enunciado n. 1:** Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo.
- **Enunciado n. 2:** A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.
- **Enunciado n. 4:** Uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital da empresa individual de responsabilidade limitada não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores alterações no salário-mínimo.
- **Enunciado n. 5:** Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual tipificado no art. 966 do Código Civil responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica, nos termos do art. 1.024 do Código Civil.
- **Enunciado n. 58:** O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do art. 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no Cartório de Imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
- **Enunciado n. 7:** O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito.

- **Enunciado n. 8:** A sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação.
- **Enunciado n. 54:** É caracterizador do elemento empresa a declaração da atividade-fim, assim como a prática de atos empresariais.
- **Enunciado n. 193:** O exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa.
- **Enunciado n. 194:** Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores da produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.
- **Enunciado n. 195:** A expressão “elemento de empresa” demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial.
- **Enunciado n. 198:** A inscrição do empresário na Junta Comercial não é requisito para a sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do art. 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em contrário.
- **Enunciado n. 199:** A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

- **Enunciado n. 202:** O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.
- **Enunciado n. 470:** O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
- **Enunciado n. 472:** É inadequada a utilização da expressão "social" para as empresas individuais de responsabilidade limitada.
- **Enunciado n. 483:** Admite-se a transformação do registro da sociedade anônima, na hipótese do art. 206, 1, d, da Lei n. 6.404/1976, em empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Alterações nos atos constitutivos de uma pessoa jurídica têm efeitos internos e externos, necessitando de registro formal para eficácia perante terceiros. Precedente: REsp 1.864.618-RJ, julgado em 12/9/2023 (Info 789 do STJ).
- O cumprimento de sentença cobrando a apuração dos haveres pode ser proposto contra a sociedade empresária, mesmo que ela não tenha figurado no polo passivo da ação de dissolução parcial de sociedade. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 1.922.029-DF, julgado em 18/4/2023 (Info 771 do STJ).
- O valor fixado das ações a serem subscritas, com base na perspectiva de rentabilidade, deve ser aferido com base em elementos disponíveis na época do aumento de capital e não a partir do efetivo desempenho da empresa no futuro. Precedente: REsp 1838870-RJ (Info 718).

- Não é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ação na qual se pede a anulação da eleição realizada para escolher o representante dos trabalhadores no conselho de administração da sociedade anônima. Precedente: CC 164709/MG (Info 694).

- Ações nominativas são ações da sociedade anônima que, para serem transferidas precisam de termo lavrado em um livro próprio denominado “Livro de Transferência de Ações Nominativas”. Mesmo que as partes celebrem contrato de cessão das ações, essa transferência somente irá se efetivar com esse registro no livro.

Imagine que a parte A1 combinou de transferir para A2 ações nominativas de uma sociedade anônima fechada. A2 pagou o preço, mas A1 não lavrou o termo no Livro. Nem a lei nem o contrato preveem prazo para que seja feita essa lavratura.

Neste caso, como não há prazo estipulado, a partir de que momento a inércia do cedente passou a significar inadimplemento?

Como não há prazo previsto nem no estatuto nem no contrato, o credor (A2) terá que fazer uma interpelação do devedor (A1) para que ele cumpra a sua parte e lave o termo. Somente a partir dessa notificação, pode-se dizer que o devedor está em mora. Precedente: REsp 1645757 (Info 693).

- O art. 1.029 do Código Civil prevê que, se a sociedade empresária for por prazo indeterminado, o sócio terá o direito de se retirar, de forma imotivada, sem que seja necessária, para tanto, a propositura de ação de dissolução parcial.

Este dispositivo está inserido no capítulo relativo às sociedades simples. Apesar disso, o STJ entende que ele é perfeitamente aplicável às sociedades limitadas.

Vale ressaltar que a sociedade limitada possui regras próprias previstas nos arts. 1.052 a 1.087 do CC. Além disso, aplicam-se às sociedades limitadas, supletivamente, as regras da sociedade simples (arts. 997 a 1.038) ou da sociedade anônima (Lei nº 6.404/76), se o contrato social assim estipular (art. 1.053, parágrafo único, CC).

Ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada. Assim, o fato de a sociedade limitada ser regida supletivamente pela

Lei das Sociedades Anônimas não afasta a possibilidade de retirada imotivada do sócio.
Precedente: REsp 1839078/SP (Info 688).

- Nos termos do art. 115, § 1º, da LSA, o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas à aprovação de suas contas como administrador.

A aprovação das próprias contas é caso típico de conflito formal (ou impedimento de voto), sendo vedado ao acionista administrador proferir voto acerca da regularidade de suas contas.

Na hipótese, o fato de o único outro sócio da sociedade anônima fechada ter ocupado cargo de administração em parte do exercício não altera a conclusão que o sócio administrador não pode aprovar as próprias contas. Precedente: REsp 1692803-SP (Info 686).

- Não é abusiva a previsão, no estatuto do shopping center, da denominada "cláusula de raio", que é a impossibilidade de o locatário exercer atividade similar à de outro estabelecimento em determinado raio de distância. Precedente: Info 585 do STJ.

- É válida a cláusula contratual de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente. Precedente: Info 561 do STJ.

- É abusiva a vigência, por prazo indeterminado, da cláusula de "não restabelecimento" (art. 1.147 do CC), também denominada "cláusula de não concorrência". Info 554 do STJ.

Enunciado 490 do CJP: A ampliação do prazo de 5 (cinco) anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada no exercício da autonomia da vontade, pode ser revista judicialmente, se abusiva.

- O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras

costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do Direito Empresarial, com maior força do que em outros setores do Direito Privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. Precedente: REsp 1409849/PR.

META 93

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 19. Contratos em geral: requisitos de validade, princípios, formação, classificação; efeitos em relação a terceiros; efeitos particulares (direito de retenção, *exceptio nom adimpleti contractus*, vícios redibitórios, evicção e arras; extinção da relação contratual. Revisão judicial dos contratos: teorias e pressupostos. (...)

Na PF: 6 (...) Dos contratos em geral. (...)

Na PFN: 7. Contratos. Princípios. Contratos em geral. Disposições gerais. Interpretação. Extinção. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **TEORIA GERAL DOS CONTRATOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 421 a 480 do [Código Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	4 CONTRATOS EM GERAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito:

- Negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção, entre as partes, de direitos e deveres que traduzem uma relação jurídica de conteúdo patrimonial.

b) Classificações:

CONSIDERADOS EM SI MESMOS		RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS
Quanto à natureza da obrigação	Unilaterais ou bilaterais	CONTRATOS PRINCIPAIS ou CONTRATOS-BASE
	Onerosos ou gratuitos	
	Comutativos ou aleatórios	
	Formais ou reais	
Quanto à forma	Consensuais, formais ou reais	CONTRATOS ACESSÓRIOS ou CONTRATOS – DERIVADOS
Quanto à designação	Nominados e inominados	
Quanto ao objeto (conteúdo do direito conferido)	Transmissão de uso e gozo	

c) Princípios contratuais:

AUTONOMIA PRIVADA
OBRIGATORIEDADE DA CONVENÇÃO
FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS
CONSERVAÇÃO DO CONTRATO

- Boa-fé:

- Figuras parcelares da boa-fé objetiva.
- Adimplemento substancial.

FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA

TELEOLÓGICA OU INTERPRETATIVA (art. 133, CC): a função interpretativa da boa-fé, a mais utilizada pela jurisprudência, serve de **ORIENTAÇÃO PARA O JUIZ**, devendo este sempre **PRESTIGIAR**, diante das convenções e contratos, a **TEORIA DA CONFIANÇA**, segundo a qual as **PARTES AGEM COM LEALDADE** na busca do adimplemento contratual.

CONTROLE OU LIMITADORA DE DIREITOS (art. 187, CC): a função de controle da boa-fé visa **EVITAR O ABUSO DO DIREITO SUBJETIVO**, limitando condutas e práticas comerciais abusivas, **REDUZINDO**, de certa forma, a **AUTONOMIA DOS CONTRATANTES**.

INTEGRATIVA OU CRIADORA DE DEVERES LATERAIS/ANEXOS (art. 422, CC): a função insere **NOVOS DEVERES** para as partes diante das relações de consumo, pois além da verificação da obrigação principal, surgem **NOVAS CONDUTAS A SEREM TAMBÉM OBSERVADAS**. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em inadimplemento contratual.

- Princípio da interpretação mais favorável ao aderente.
- Proibição da pacta corvina (art. 426 do CC).
- Contrato Preliminar x Contrato Definitivo.
- Revisão contratual por fato superveniente.

d) Vícios Redibitórios: ações redibitórias, prazos, início do prazo, garantia contratual:

VÍCIOS REDIBITÓRIOS	VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
Coisa	Vontade

Vícios objetivos	Vícios subjetivos
Geram resolução ou abatimento	Geram anulação do contrato
Repercutem no <u>plano da eficácia</u>	Repercutem no <u>plano da validade</u>

VÍCIOS REDIBITÓRIOS	VÍCIOS DO PRODUTO
Contratos civis	Contratos de consumo

e) Evicção:

- Pode ser total ou parcial.
- Hipóteses de cabimento.
- Desnecessidade do trânsito em julgado.
- Valor da indenização.
- Desnecessidade da denúncia à lide.

f) Outros institutos:

- Contratos Aleatórios: *emptio spei x emptio spei speratae*.
- Formação dos Contratos. São quatro fases:
 1. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES
 2. PROPOSTA, POLICITAÇÃO OU OBLAÇÃO
 3. CONTRATO PRELIMINAR
 4. CONTRATO DEFINITIVO
- Formas de Extinção do Contrato.
- Teoria da imprevisão ou teoria da onerosidade excessiva? Requisitos e diferença da teoria da base objetiva do negócio jurídico.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 656-STJ:** É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no art. 835 do Código Civil. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 09/11/2022.
- Nas obrigações sem prazo definido de cumprimento, como é o caso dos contratos de depósito sem termo, o devedor deve ser notificado para ser constituído em mora, momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo prescricional. Precedente: AgInt no AREsp 2.206.304-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- É abusiva a cláusula que prevê a retenção de recebível a partir de simples contestação da compra pelo titular do cartão julgada procedente pelos participantes da relação de arranjos de pagamento. Precedente: REsp 2.151.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins, julgado em 15/10/2024 (Info 831 do STJ).
- É possível a responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas verificada na fase pré-contratual para a aquisição de invento, em decorrência da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e diante da legítima expectativa criada. Precedente: REsp 2.078.517-RJ, julgado em 14/5/2024 (Info 20 do STJ – Edição Extraordinária).
- Se houver uma cláusula contratual que limite o valor de indenização que a parte pode pedir em caso de descumprimento do ajuste, essa cláusula não pode ser afastada pelo simples fato de uma das partes ter maior poderio econômico e técnico do que a outra. Precedente: REsp 1.989.291-SP, julgado em 7/11/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).
- Não é possível conferir maior eficácia jurídica ao contrato preliminar que ao definitivo, sobretudo quando as partes, nessa nova avença, pactuaram obrigações diametralmente opostas e desautorizam, expressamente, os termos da proposta original. Precedente: REsp 2.054.411-DF, julgado em 3/10/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).

- Fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa a pretensão de receber, pela indicação de cliente, porcentagem sobre o valor total do precatório, quando tal valor não foi efetivamente recebido na integralidade, em razão de negociação do crédito com deságio. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp 1.809.319-RJ, julgado em 14/8/2023 (Info 783 do STJ).
- A cláusula que desobriga uma das partes a remunerar a outra por serviços prestados na hipótese de rescisão contratual não viola a boa-fé e a função social do contrato quando presente equilíbrio entre as partes contratantes no momento da estipulação. STJ. 3ª Turma. REsp 1799039-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrigli, julgado em 04/10/2022 (Info 754).
- Em contrato de financiamento com garantia hipotecária, a quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que se ateste consumada. Precedente: AgInt no REsp 1567833-MG, julgado em 3/10/2022 (Info Especial 9 do STJ).
- A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitá-la para a resolução dos conflitos daí decorrentes. Como regra, tem-se que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, incluindo decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz). Mesmo diante da falência de uma das contratantes que firmou cláusula compromissória, o princípio da Kompetenz-Kompetenz deve ser respeitado, impondo ao árbitro avaliar a viabilidade ou não da instauração da arbitragem. STJ. 3ª Turma. REsp 1959435-RJ, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 30/08/2022 (Info 747).
- Caso adaptado: em 2003, o Banco Santos contratou com uma seguradora um seguro de responsabilidade civil D&O para garantir cobertura securitária para eventuais atos

praticados pelos administradores da instituição. Em 2004, durante a vigência do seguro, o Banco Central decretou a intervenção no Banco Santos. A seguradora informou que não iria garantir a cobertura securitária. Isso porque, no momento da contratação, o contratante (Banco) teria omitido circunstâncias muito relevantes que poderiam ter feito a seguradora não aceitar o contrato ou ter cobrado um valor de prêmio bem superior. O STJ concordou com a seguradora. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o Banco, na contratação do seguro, omitiu intencionalmente a existência de investigação do Banco Central de irregularidades na administração da sociedade, o que resultou em erro na avaliação do risco segurado, e que o administrador praticou atos de gestão lesivos à companhia e aos investidores em busca de favorecimento pessoal, circunstâncias que dão respaldo à sanção de perda do direito à indenização securitária. O segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio está sujeito à perda da garantia securitária, conforme dispõem os arts. 765 e 766 do Código Civil. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1504344-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/8/2022 (Info Especial 9).

- Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002. STJ. 4ª Turma. REsp 1955422-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

- É necessária a exigência geral de outorga do cônjuge para prestar fiança, sendo indiferente o fato de o fiador prestá-la na condição de comerciante ou empresário, considerando a necessidade de proteção da segurança econômica familiar. STJ. 4ª Turma. REsp 1525638-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

- Em sede da ação renovatória de locação comercial prevista no art. 51 da Lei nº 8.245/91, o prazo máximo de prorrogação contratual será de 5 anos. Assim, ainda que

o prazo da última avença supere o lapso temporal de 5 anos, a renovação compulsória não poderá excedê-lo, porquanto o quinquênio estabelecido em lei é o limite máximo. Possibilitar que a ação renovatória de aluguel comercial seja capaz de compelir o locador a renovar e manter a relação locatícia, quando já não mais possui interesse, por prazo superior ao razoável lapso temporal de 5 anos, certamente desestimularia os contratos de locação comercial mais longos, pois ensejaria, de certa forma, a expropriação do imóvel de seu proprietário, especialmente se levar-se em conta que sucessivas ações renovatórias da locação poderão ser movidas. STJ. 4ª Turma. REsp 1990552-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2022 (Info 737).

- É impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial. Isso porque a exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 não se aplica à hipótese de caução, mas apenas para os casos de fiança. O instituto do bem de família é um corolário da dignidade da pessoa humana e tem o condão de proteger o direito fundamental à moradia (arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal). Assim, o imóvel no qual reside o sócio não pode, em regra, ser objeto de penhora pelo simples fato de pertencer à pessoa jurídica, ainda mais quando se trata de sociedades empresárias de pequeno porte. Em tais situações, mesmo que no plano legal o patrimônio de um e outro sejam distintos - sócio e sociedade -, é comum que tais bens, no plano fático, sejam utilizados indistintamente pelos dois. Se a lei tem por escopo a ampla proteção ao direito de moradia, o fato de o imóvel ter sido objeto de caução, não retira a proteção somente porque pertence à pequena sociedade empresária. Caso contrário, haveria o esvaziamento da salvaguarda legal e daria maior relevância do direito de crédito em detrimento da utilização do bem como residência pelo sócio e por sua família. STJ. 3ª Turma. REsp 1935563-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/05/2022 (Info 735).

- Situação hipotética: João era sócio de uma empresa. Ele estava enfrentando notícias negativas na imprensa e, para não comprometer a empresa, decidiu doar suas cotas sociais para seu filho Henrique. A doação, contudo, tinha uma condição resolutiva: se João contraísse um novo matrimônio, Henrique teria que devolver as cotas ao pai. Vale

ressaltar, contudo, que essa condição resolutiva foi verbal e não constou no documento de alteração societária. Algum tempo depois, João contraiu novas núpcias e, portanto, ocorreu a condição resolutiva. João solicitou, então, que Henrique devolvesse as cotas em conformidade com o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Henrique negou-se a alegando que já até doou as cotas sociais para a sua filha Jaqueline. Diante desse cenário, João ajuizou ação de obrigação de fazer contra Henrique e Jaqueline pedindo para que os réus fossem condenados a devolver as cotas sociais. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas que presenciaram a reunião na qual João combinou de doar as cotas para Henrique e atestaram que entre eles ficou combinada a referida condição resolutiva. Apesar disso, o pedido deve ser julgado improcedente. Não pairam dúvidas acerca da existência da combinação entre pai e filho (doador e donatário). No entanto, não é possível o reconhecimento de que esse arranjo estabelecido entre os dois tenha o condão de atingir terceiros, que dele não participaram. Assim, em que pese ter ficado comprovado o ajuste feito entre João e Henrique não é possível submeter aos demais sócios uma condição inserida num acordo verbal do qual eles não fizeram parte. Como se sabe, o contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material. STJ. 3ª Turma. REsp 1905612-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

- A doutrina e a jurisprudência afirmam que é proibido que a concubina seja a beneficiária do seguro de vida. Essa conclusão é baseada em uma interpretação teleológica dos arts. 550 e 793 do Código Civil. Vale ressaltar que essa interpretação existe desde o Código Civil de 1916. Para o STJ, esse entendimento se harmoniza com o recente julgamento pelo STF do RE 1.045.273/SE, com repercussão geral reconhecida, no qual foi estabelecida a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.” STJ. 4ª Turma. REsp 1391954 - RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

- Doação inoficiosa é a que invade a legítima dos herdeiros necessários. A pessoa que tenha herdeiros necessários só pode doar até o limite máximo da metade de seu patrimônio, considerando que a outra metade é a chamada “legítima” (art. 1.846 do CC) e pertence aos herdeiros necessários. O art. 549 do CC afirma que é nula. A ação cabível para se obter a anulação é a ação de nulidade de doação inoficiosa (ação de redução), que pode ser proposta pelos herdeiros necessários do doador, no prazo prescricional de 10 anos. Quando se inicia esse prazo? Regra: conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Exceção: esse prazo pode ser iniciado antes se ficar comprovado que, em momento anterior ao registro, o suposto prejudicado já teve ciência inequívoca do ato. Caso concreto no qual o STJ aplicou a exceção acima explicada:

Rui e Sandra são irmãos. Em 09/09/2005, foi lavrada escritura pública na qual os pais doaram para Sandra um bem imóvel muito valioso. Vale ressaltar que essa doação foi inoficiosa, pois atingiu a parte indisponível do patrimônio dos doadores, ferindo o direito de Rui à legítima. Rui, mesmo não sendo doador nem donatário, participou da assinatura da escritura pública na qualidade de “interveniente-anuente”. Em 18/05/2009, essa doação foi registrada no cartório de registro de imóveis. Em 22/08/2018, Rui ajuizou ação pedindo a nulidade dessa doação por ser inoficiosa. Sandra arguiu a prescrição da pretensão considerando que o prazo de 10 anos teria se iniciado em 09/09/2005 (data da lavratura da escritura pública). Rui se defendeu alegando que o termo inicial da prescrição foi 18/05/2009, quando ocorreu o registro do ato jurídico que se pretende anular. O STJ concordou com os argumentos de Sandra. Isso porque, no momento da lavratura da escritura pública, Rui já teve ciência inequívoca do ato. STJ. 3ª Turma. REsp 1933685-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

- Nos contratos de seguro em geral, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora. STJ. 3ª Turma. REsp 1970111-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).

- Não se pode impor à parte já prejudicada pelo inadimplemento ter o ônus de ajuizar demanda judicial para obter a resolução do contrato quando já existe uma cláusula resolutória expressa em seu favor. Exigir isso seria impor ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge à verdadeira intenção legislativa.

Fundamento legal: Código Civil / Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

A cláusula resolutiva expressa é aquela expressamente estipulada pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico ou em oportunidade posterior (por meio de aditivo contratual), porém, sempre antes da verificação da situação de inadimplência nela prevista, que constitui o suporte fático para a resolução do ajuste firmado. Nesta cláusula, as partes indicam as hipóteses que geram a extinção do contrato. Precedente: REsp 1789863-MS (Info 704).

- ***Se o mandante (cliente) morre, quando se inicia o prazo prescricional para o advogado cobrar os honorários advocatícios que não foram pagos?***

Regra geral: a partir da data em que o advogado toma ciência da morte.

Em caso de falecimento do mandante, o termo inicial da prescrição, em regra, é a data da ciência desse fato pelo advogado (mandatário).

Desse modo, extinto o contrato de prestação de serviços advocatícios pela morte do cliente, nos termos do art. 682, II, do CC/2002, nasce para o advogado a pretensão de postular a verba honorária em juízo.

Exceção: se houver cláusula quota litis.

A existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva. Precedente: REsp 1605604/MG, (Info 693).

- Em ação de extinção contratual com cláusula resolutiva, é lícito à parte lesada optar entre o cumprimento forçado ou o rompimento do contrato, desde que antes da sentença. Precedente: REsp 1907653 (Info 686).
- É válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares. Precedente: REsp 1723690-DF (Info 653).
- Os honorários advocatícios contratuais que adotarem a quota litis devem ser calculados com base na quantia efetivamente recebida pelo cliente, em razão da cessão de seu crédito a terceiro, e não pelo valor apurado na liquidação da sentença. Precedente: REsp 1.354.338-SP (Info 650).
- Prazo prescricional na responsabilidade contratual é de 10 anos e na responsabilidade extracontratual 3 anos. Precedente: EREsp 1280825/RJ.
- A venda de bem entre ascendente e descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico anulável, aplicando-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 179 do CC/2002. Precedente: Info 667 do STJ.
- É possível o cancelamento da cláusula de inalienabilidade de imóvel após a morte dos doadores se não houver justa causa para a manutenção da restrição ao direito de propriedade. A doação do genitor para os filhos e a instituição de cláusula de inalienabilidade, por representar adiantamento de legítima, deve ser interpretada na linha do que prescreve o art. 1.848 do CC, exigindo-se justa causa notadamente para a instituição da restrição ao direito de propriedade. Precedente: Info 646 do STJ.
- É necessária a outorga conjugal para fiança em favor de sociedade cooperativa. Precedente: Info 664 do STJ.

- É indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo. Precedente: Info 658 do STJ.
- É válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares. Precedente: Info 653 do STJ.
- A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Precedente: Info 651 do STJ.
- A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado. Precedente: Info 649 do STJ.
- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Precedente: Info 639 do STJ.
- Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. Precedente: Info 627 do STJ.
- A franquia é um contrato empresarial e, em razão de sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC. Precedente: Info 591 do STJ.
- Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir do devedor o cumprimento da obrigação (art. 436, par. único, do CC/02 ou art. 1.098, par. único, do CC/1916). Com isso, o terceiro, até então estranho à relação obrigacional originária, com ela consente e passa efetivamente a ter direito material à prestação que lhe foi prometida. Nessas situações nem mesmo o estipulante pode lhe retirar o direito de pleitear a execução do contrato (art. 437 do CC/02). - Na hipótese

específica dos autos, entende-se que a recorrente (promitente) não teria o direito de pleitear a resolução do contrato, mesmo que a empresa (estipulante) não tenha cumprido a sua parte na convenção, pelas seguintes razões: a) a recorrida (beneficiário) consentiu e aderiu de boa-fé à relação obrigacional; b) com a adesão, a recorrida adquiriu o direito material à prestação prometida; c) a recorrida possui um direito de ação próprio, autônomo, podendo exigir diretamente do promitente a prestação, sem a necessidade de interferência do estipulante; d) com a adesão da recorrida (beneficiário), o promitente não tem a faculdade de privá-la do seu direito, o que ocorreria por via indireta se admitida a resolução do contrato; e e) a resolução do contrato tornaria sem efeito o direito do beneficiário já incorporado ao seu patrimônio jurídico – Não há de se confundir inadimplemento contratual com ilicitude do objeto contratado. Como o acórdão recorrido confirmou tratar-se de um contrato cujo objeto seria a compra e venda de veículo em favor de terceiro, sem levantar qualquer dúvida sobre sua validade, pode-se concluir que a formação contratual não se deu com ofensa à lei e à moral. Ademais, considerando que a recorrente tem como atividade comercial a importação e exportação de veículos, não seria inoportuno consignar que a celebração desse tipo de contrato seria prática comum e rotineira. Recurso especial não provido. Precedente: REsp 1086989/RS.

- A parte interessada em se tornar revendedora autorizada de veículos tem direito de ser ressarcida dos danos materiais decorrentes da conduta da fabricante no caso em que esta — após anunciar em jornal que estaria em busca de novos parceiros e depois comunicar àquela a avaliação positiva que fizera da manifestação de seu interesse, obrigando-a, inclusive, a adiantar o pagamento de determinados valores — rompa, de forma injustificada, a negociação até então levada a efeito, abstendo-se de devolver as quantias adiantadas. A responsabilidade civil pré-negocial, ou seja, a verificada na fase preliminar do contrato, é tema oriundo da teoria da culpa *in contrahendo*, formulada pioneiramente por Jhering, que influenciou a legislação de diversos países. No Brasil, o CC/1916 não trazia disposição específica a respeito do tema, tampouco sobre a cláusula geral de boa-fé objetiva. Todavia, já se ressaltava, com fundamento no art. 159 daquele diploma, a importância da tutela da confiança e da necessidade de reparar o dano

verificado no âmbito das tratativas pré-contratuais. Com o advento do CC/2002, dispôs-se, de forma expressa, a respeito da boa-fé (art. 422), da qual se extrai a necessidade de observância dos chamados deveres anexos ou de proteção. Com base nesse regramento, deve-se reconhecer a responsabilidade pela reparação de danos originados na fase pré-contratual caso verificadas a ocorrência de consentimento prévio e mútuo no início das tratativas, a afronta à boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo destas, a existência de prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. Nesse contexto, o dever de reparação não decorre do simples fato de as tratativas terem sido rompidas e o contrato não ter sido concluído, mas da situação de uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material. Precedente: REsp 1.051.065-AM.

- O vício redibitório, da forma como sistematizado pelo CC/16, cujas regras foram mantidas pelo CC/02, atinge a própria coisa, objetivamente considerada, e não a psique do agente. O erro substancial, por sua vez, alcança a vontade do contratante, operando subjetivamente em sua esfera mental. – O art. 1.138 do CC/16, cuja redação foi integralmente mantida pelo art. 503 do CC/02, deve ser interpretado com temperamento, sempre tendo em vista a necessidade de se verificar o reflexo que o defeito verificado em uma ou mais coisas singulares tem no negócio envolvendo a venda de coisas compostas, coletivas ou de universalidades de fato. Recurso especial a que se nega provimento. Precedente: REsp 991.317/MG.

- O exercício do direito oriundo da evicção independe da denúncia da lide ao alienante do bem na ação em que terceiro reivindique a coisa. O STJ entende que o direito do evicto de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta independe, para ser exercitado, de ele ter denunciado a lide ao alienante na ação em que terceiro reivindique a coisa. A falta da denúncia da lide apenas acarretará para o réu a perda da pretensão regressiva, privando-o da imediata obtenção do título executivo contra o obrigado regressivamente. Restará ao evicto, ainda, o direito de ajuizar ação autônoma. Precedente: REsp 1.332.112-GO.

• Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em que a perda da coisa adquirida tenha sido determinada por decisão judicial, não é necessário o trânsito em julgado da referida decisão. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribua seu uso, posse ou propriedade a outrem em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição. Pode ocorrer, ainda, em razão de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é o fator determinante da evicção, tanto que há situações em que os efeitos advindos da privação do bem se consumam a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, desde que haja efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito. Assim, apesar de o trânsito em julgado da decisão que atribua a outrem a posse ou a propriedade da coisa conferir o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção, o aplicador do direito não pode ignorar a realidade comum do trâmite processual nos tribunais que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o trânsito em julgado da decisão que já lhe assegurava o direito. Com efeito, os civilistas contemporâneos ao CC/1916 somente admitiam a evicção mediante sentença transitada em julgado, com base no art. 1.117, I, do referido código, segundo o qual o adquirente não poderia demandar pela evicção se fosse privado da coisa não pelos meios judiciais, mas por caso fortuito, força maior, roubo ou furto. Ocorre que o Código Civil vigente, além de não ter reproduzido esse dispositivo, não contém nenhum outro que preconize expressamente a referida exigência. Dessa forma, ampliando a rigorosa interpretação anterior, jurisprudência e doutrina passaram a admitir que a decisão judicial e sua definitividade nem sempre são indispensáveis para a consumação dos riscos oriundos da evicção. Precedente: REsp 1.332.112-GO.

• Pessoa celebrou contrato de mútuo feneratício com instituição financeira. Por algum motivo (ex: nulidade, ato ilícito, abusividade etc.) o mutuário ingressou com ação judicial pedindo a resolução do contrato e a restituição das parcelas pagas. Se esta ação

for julgada procedente, o mutuário terá direito de receber os valores pagos acrescidos de juros remuneratórios no mesmo percentual que era previsto no contrato para ser cobrado pelo banco mutuante? NÃO. O mutuário que celebrar contrato de mútuo feneratício com a instituição financeira mutuante, não tem direito de pedir repetição do indébito com os mesmos índices e taxas de encargos previstos no contrato. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante: “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”. Precedente: REsp 1.552.434-GO.

META 94

FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. História e fontes de direito dos tratados.

Na PF: 1 História e fontes de direito dos tratados.

Na PFN: 1. Relação entre Direito Internacional Público e Direito Interno Estatal. Dualismo. Monismo. Doutrinas conciliatórias. 2. Fontes do Direito Internacional Público. Fontes primárias. Tratados internacionais. Costume internacional. Princípios gerais de direito. Meios auxiliares e novas fontes. Jurisprudência. Doutrina dos publicistas. Analogia e equidade. Atos unilaterais dos Estados. Decisões das organizações internacionais. Atos unilaterais transnacionais. Obrigações erga omnes, *jus cogens* e *soft law*. Conflito entre tratados e outras fontes internacionais. Princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o artigo 5º, § 3º, da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
ASSUNTO	1 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: CONCEITO, FUNDAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO

	2 DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO INTERNO: TEORIAS EM CONFRONTO, MONISMO E DUALISMO 3 FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: TRATADOS INTERNACIONAIS 4 FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL: ATOS UNILATERAIS E RESOLUÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 5 FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: COSTUME. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO. ANALOGIA. EQUIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Fundamentos do Direito Internacional Público:

VOLUNTARISMO	OBJETIVISMO
- É uma corrente doutrinária de caráter subjetivista, cujo elemento central é a vontade dos sujeitos do DIP. - Os Estados e as organizações internacionais devem observar as normas do DIP porque expressaram livremente sua concordância em fazê-lo.	- Sustenta que a obrigatoriedade do DIP decorre da existência de princípios, valores ou regras mais relevantes. - Tais normas surgiram da própria dinâmica da sociedade internacional, independentemente da vontade dos sujeitos, colocando-se acima da vontade

b) Relação entre Direito Internacional e Direito Interno:

DUALISMO	MONISMO
- Duas ordens jurídicas distintas e independentes. - Impossibilidade de conflito.	- Uma só ordem jurídica. - A ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna formam apenas uma ordem jurídica. - Possibilidade de conflito.

- É necessário que a norma internacional passe por processo de incorporação ao direito interno. Há duas correntes de dualismo.

1) DUALISMO RADICAL: O conteúdo dos tratados deve ser incorporado ao ordenamento interno por lei interna.

2) DUALISMO MODERADO: A incorporação exige mera ratificação, com prévia aprovação do parlamento, não sendo necessária uma lei interna reproduzindo o inteiro teor do tratado. É a adotada no Brasil.

- Há duas correntes de monismo:

1) MONISMO NACIONALISTA: Prevalece a norma interna.

2) MONISMO INTERNACIONAL: Prevalece a norma do DIP. Previsto na Convenção de Viena de 1969.

2.1) MONISMO INTERNACIONAL RADICAL: O tratado prevalece inclusive sobre a Constituição. A norma interna contrária é considerada inválida.

2.2) MONISMO INTERNACIONAL MODERADO: Afirma que há uma concorrência entre direito internacional e direito interno, de modo que constitui somente uma ordem jurídica, mas havendo conflito entre elas, aplicam-se as regras de conflito de normas.

Ex.: Lei especial prevalece sobre Lei geral;
Lei posterior prevalece sobre Lei anterior.

- A doutrina defende que o direito internacional adota a teoria monista internacionalista. Veja o art. 27 da Convenção de Viena sobre Tratados de 1969:

Artigo 27: Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

Artigo 46:

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.
2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé.

- A doutrina afirma que o Brasil adota o dualismo moderado, tendo em vista que é necessário que haja um processo de incorporação do tratado no direito brasileiro.

c) Fontes do Direito Internacional Público:

- **Art. 38. ECIJ:** A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:

- a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;
- b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito;
- c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas;
- d) sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciais e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito.

A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão *ex aequo et bono*, se as partes com isto concordarem.

- **Não existe hierarquia entre as fontes de direito internacional**, pois não existe uma fonte centralizada de produção normativa no âmbito internacional.
- A doutrina defende a possibilidade de aferir hierarquia material e não formal entre as fontes do direito internacional, nos seguintes casos:

JUS COGENS

É norma imperativa. Os artigos 53 e 64 da Convenção de Viena dispõem:

Artigo 53: É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza.

Artigo 64: Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se.

ART. 103 DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

Artigo 103: No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta.

• **Soft law:** é um conjunto de normas internacionais dotadas de menor imperatividade. São normas que não têm a mesma coercibilidade que as outras normas internacionais possuem. Há discussão se o soft law é uma fonte de direito internacional público justamente por causa dessa falta de imperatividade/coercibilidade.

FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL

TRATADOS

- Principal fonte.
- Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica.
- Condições de validade do tratado.

	• Fases de elaboração dos tratados.
COSTUME	• Os costumes já foram a principal fonte do Direito Internacional Privado. • Costume internacional é a prática geral e reiterada entendida como direito. • Os elementos do costume são: OBJETIVO OU MATERIAL: prática geral e reiterada. SUBJETIVO OU PSICOLÓGICO: corresponde ao entendido como direito, isto é, compreendido como obrigatório. • Teoria do objeto persistente ou <i>persistent objector</i>: sustenta que aquela pessoa internacional (Estado) que se opuser a um costume desde o começo de sua formação não será obrigado a cumpri-lo. Essa teoria não é totalmente aceita no direito internacional, ainda que exista precedentes da CIJ reconhecendo essa teoria. Essa teoria não se aplica na seara de Direitos Humanos. • extingue-se pelo desuso, pela adoção de um novo costume ou por sua substituição por tratado internacional.
PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO	• Normas dotadas de maior generalidade e abstração, adotadas pelas ordens jurídicas internas. • Os princípios gerais do direito não se confundem com os princípios gerais de direito. O primeiro se refere aos princípios de direito internacional, enquanto o segundo está relacionado aos princípios de direito interno.
JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL	• É o conjunto das decisões reiteradas das Cortes internacionais.

	• O artigo 38 do ECIJ diz que a jurisprudência não é propriamente uma fonte de direito internacional, mas sim meio auxiliar.
DOCTRINA	• É a produção acadêmica dos juristas mais qualificados. • É um meio auxiliar e não é verdadeiramente uma fonte de direito internacional público, pois a doutrina não cria normas e nem é vinculante.
ANALOGIA	• É aplicação a um caso de uma norma que foi feita para ser aplicada em um caso semelhante. • Analogia é método integrador de preenchimento de lacunas, não se tratando de uma verdadeira fonte de direito internacional público.
ATOS UNILATERAIS	• Os atos unilaterais dos Estados são as declarações de vontade dos entes estatais e geram normas jurídicas. Trata-se de uma fonte extra-estatutária. • Os atos unilaterais dos Estados podem ser expressos ou tácitos. • Os atos expressos são aqueles manifestados expressamente pelos Estados. • Os atos tácitos são aqueles decorrentes da conduta dos Estados.
DECISÕES DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	• São as declarações de vontades das organizações internacionais. As decisões das organizações internacionais que produzem efeitos externos são fonte do direito internacional público.

JUS COGENS

- Conjunto de normas internacionais dotadas de superioridade hierárquica e que somente podem ser derogadas por normas de mesma natureza.
- Inderrogáveis a não ser por outra norma de igual natureza.
- Convenção de Viena sobre Tratados de 1969, artigo 53:
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral.
Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma **norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza.**

d) *Tratados:*

- **Conceito:** tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica (art. 1, “a”, da Convenção de Viena sobre Tratados de 1969).

- A CVT de 1969 somente se aplica a tratados escritos (artigo 3º). Isso quer dizer que existe tratados orais, ainda que a CVT de 1969 não os regulamente. Ademais, o conceito de tratados que o aluno deve levar para a prova é o da literalidade da CVT de 1969 (conceito acima).

- Brasil tem duas reservas quanto à CVT de 1969:

1ª) Artigo 25: Aplicação Provisória

1. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor, se:

- a) o próprio tratado assim dispuser; ou
- b) os Estados negociadores assim acordarem por outra forma.

2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um Estado, termina se esse Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte no tratado.

2ª) Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação

Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado:

- a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem, de comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem;
- b) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros artigos da Parte V da presente Convenção poderá iniciar o processo previsto no Anexo à Convenção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

CESPE, TRF3, 2011: A aplicação provisória de tratados é disciplinada por artigo da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o qual é objeto de reserva por parte do Brasil.

Certo.

e) Validade dos Tratados:

CAPACIDADE DAS PARTES

Corrente tradicional: apenas os Estados e as organizações internacionais podem celebrar tratados.

	Corrente moderna: Admite-se a participação de outros sujeitos de Direito Internacional nesses acordos. São eles: a Santa Sé, os beligerantes etc.
HABILITAÇÃO DOS AGENTES	É necessário que o agente encarregado de representá-la detenha o chamado “treaty making power” (poder de celebrar tratados). A convenção de Viena de 1969 diz, em seu artigo 7º, quem são os representantes dos Estados: a) o Chefe de Estado, o Chefe de Governo e o Ministro das Relações Exteriores, para todos os atos relativos à conclusão de um tratado; b) os Chefes de missão diplomática (embaixadores), para a adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado acreditado; c) os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos, para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. CVT, artigo 8º, 1969: Um ato relativo à conclusão de um tratado praticado por uma pessoa que, nos termos do artigo 7, não pode ser considerada representante de um Estado para esse fim não produz efeitos jurídicos, a não ser que seja confirmado, posteriormente, por esse Estado.
CONSENTIMENTO REGULAR	A vontade só deve permitir a conclusão do compromisso internacional quando for livre e não estiver influenciada por vícios ou distorções que possam levar a que o tratado não expresse os legítimos anseios das partes envolvidas. Os vícios do consentimento que podem fulminar a validade dos tratados são o erro, o dolo, a coação, etc.

OBJETO LÍCITO E POSSÍVEL	O objeto do tratado deve ser lícito e possível. Os tratados não podem violar normas de “jus cogens”.
---------------------------------	---

- **Acordos de cavalheiros (“gentlemen’s agreements”)**: São avenças celebradas por autoridades de alto nível, em nome pessoal, sendo reguladas por normas morais. Não são juridicamente vinculantes (por isso são também chamados de “non-binding agreements”) e, portanto, não se consideram tratados. O acordo de cavalheiros é um pacto pessoal entre estadistas e não um pacto entre os Estados, condicionado, no tempo, à permanência de seus atores no poder.

f) Processo de Elaboração dos Tratados:

NEGOCIAÇÃO	São as rodadas de negociação, conduzidas pelos plenipotenciários (aqueles que têm poder para isso).
ASSINATURA	Em regra, com a assinatura, o tratado não gera efeitos. Todavia, a assinatura obriga as partes a não atuar de modo a comprometer seu objeto. A assinatura não impede a propositura posterior de reservas.
RATIFICAÇÃO	É a aceitação definitiva do acordo.
PROMULGAÇÃO	A ordem jurídica de alguns Estados exige, para que o tratado seja obrigatório no plano interno, a promulgação, pela qual se atesta a existência do ato internacional devidamente ratificado e se ordena a execução deste no seu território. Se a ordem jurídica de um Estado exige a promulgação e essa não se realiza, mesmo depois de ratificado o tratado, ele não será obrigatório no plano interno, conquanto o seja no plano internacional. Sendo assim, é possível que o Estado seja responsabilizado por descumprir o tratado no plano internacional.
REGISTRO E PUBLICIDADE	São exigências da Carta da ONU, para que um tratado possa ser invocado perante os órgãos das Nações Unidas.

Mesmo antes do registro e da publicidade, o tratado é válido e apto a produzir efeitos.

• **Reservas:** significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado (art. 1º, d, CVT de 1969). São proibidas as seguintes reservas (art. 19 da CVT 1969):

a) a reserva seja proibida pelo tratado;

b) o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão; ou

c) nos casos não previstos nas alíneas a e b, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado.

• **Emendas:** Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes (artigo 39 da CVT de 1969):

4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda; em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4 (b).

5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda será considerado, a menos que manifeste intenção diferente:

a) parte no tratado emendado; e

b) parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de emenda.

METAS 95 E 96

DIREITO SOCIETÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. Sociedades empresárias: classificação, características e distinções: sociedade limitada e anônima. 6. Responsabilidade dos sócios e administradores. Doutrina da desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa ou invertida. 7. Cooperativas: natureza, constituição, dissolução e responsabilidade dos cooperados.

Na PF: 9 Responsabilidade dos sócios e administradores. Doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. (...) 11 Sociedades Empresárias: classificação, características, distinções: sociedades não personificadas, sociedade comum e em conta de participação; sociedades personificadas, sociedade simples, em nome coletivo, em comandita simples, limitada, anônima, em comandita por ações, cooperativa e coligadas – liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades dependentes de autorização.

Na PFN: 3. Sociedade empresária: classificação e características. Sociedades não personificadas, sociedade comum e em conta de participação; sociedades personificadas, sociedade simples, em nome coletivo, em comandita simples, limitada, anônima, em comandita por ações, cooperativa e coligadas. 4. Liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades. 5. Sociedade dependente de autorização. (...) 12. Responsabilidade dos Sócios e Administradores. Desconsideração da personalidade jurídica.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DIREITO SOCIETÁRIO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 981 a 1.141 do [Código Civil](#).
- Ler as edições 38 e 40 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#)
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **45 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	4 DIREITO SOCIETÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- A Constituição Federal de 1988 elencou como direito fundamental a “liberdade de associação” (art. 5º, inc. XVII).
- O art. 44 do Código Civil enumerou nos incisos as espécies do gênero pessoa jurídica de direito privado, dentre as quais figura as **SOCIEDADES**.
- A diferença entre associações e sociedades foi estabelecida pelos artigos 53 e 981 do CC. Veja:

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

- Em outras palavras, temos o seguinte:

Associações: comunhão de esforços para desenvolvimento de atividade de fins não econômicos.

Sociedades: comunhão de esforços para desenvolvimento de atividade econômica.

b) Classificação das Sociedades:

CLASSIFICAÇÃO	ESPÉCIES	DEFINIÇÃO
PERSONALIDADE JURÍDICA	NÃO PERSONIFICADA	Não tem ato constitutivo. Exemplo: sociedades em comum/ sociedades de fato
	PERSONIFICADA	Aquelas cujo ato constitutivo tenha sido registrado no órgão competente.
ATO CONSTITUTIVO	CONTRATUAIS	Regidas por um contrato social. Exemplo: sociedade em nome coletivo, sociedade limitada.
	INSTITUCIONAIS	Regidas por um estatuto. Exemplo: sociedade anônima, sociedade em comandita por ações.
PESSOA DOS SÓCIOS	PESSOAS	O elemento importante é a pessoa do sócio. Exemplo: sociedade em nome coletivo, sociedade limitada – em regra, sociedade em comandita simples quanto ao comanditado.
	CAPITAL	Qualquer pessoa pode entrar na sociedade, desde que assuma pagar pelas ações adquiridas. Exemplo: sociedade anônima, sociedade em comandita por ações, sociedade em comandita simples quanto ao comanditário.

RESPONSABILIDADE	LIMITADA	O patrimônio dos sócios não responde pelas dívidas da sociedade, desde que o capital esteja integralizado ou subscrito. Não há, pois, responsabilidade subsidiária do patrimônio dos sócios. Exemplo: Sociedade anônima e sociedade limitada.
	SUBSIDIÁRIA	Há responsabilidade subsidiária. Exemplo: sociedade em nome coletivo.
	MISTAS	A responsabilidade subsidiária é ilimitada para alguns sócios e limitada para outros. Exemplo: sociedade em comandita simples.
CONCENTRAÇÃO DE CAPITAL	CONCENTRADA	Tem participação societária em outras sociedades ou possui outras sociedades como sócios. As sociedades concentradas podem ser: •Controladoras •Controladas •Filiadas ou Coligadas •De Simples Participação
	NÃO CONCENTRADA	Não tem participação societária em outras sociedades nem tem em seus quadros outras sociedades empresárias como sócios.
PRAZO DE DURAÇÃO	DETERMINADO	Estabelece prazo certo para o desenvolvimento do objeto social.

	INDETERMINADO	Não há prazo. Presume-se o interesse dos sócios em fazerem permanecer a atividade e o ente coletivo, salvo estabelecimento expresso de prazo.
--	----------------------	---

c) Diferenças entre sociedades de pessoas e sociedades de capital:

SOCIEDADE DE PESSOAS	SOCIEDADE DE CAPITALS
A administração só pode ser exercida por quem é sócio.	Há uma dissociação entre administração e propriedade.
Pelo menos uma classe de sócios possui responsabilidade solidária e ilimitada .	Todos os sócios possuem responsabilidade limitada à sua contribuição ou ao total do capital social.
Não é livre a entrada de novos sócios.	É livre o ingresso de novos sócios.
Morte ou incapacidade dos sócios pode gerar a dissolução total ou parcial da sociedade.	A morte ou incapacidade dos sócios não influi na vida da sociedade.
Não admite a participação de incapazes.	Admite a participação de incapazes.
Usa razão social.	Usa denominação.
Admite a exclusão de sócios pela quebra da <i>affectio societatis</i> .	Não admite exclusão pela simples quebra da <i>affectio societatis</i> .

d) Diferenças entre sociedades simples e empresárias:

- As sociedades podem ser: **simples** ou **empresárias**. A diferença entre elas está no objeto societário e não no intuito lucrativo. Para classificar a sociedade em simples ou empresária, temos que olhar para objeto da sociedade.

- **Sociedade Simples:** são as antigas sociedades civis. São aquelas em que se exerce atividade econômica não-comercial ou não-empresarial, como as de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, salvo se referida atividade constituir-se em elemento de empresa.

RISCO DE PEGADINHA:

As bancas tentam confundir o candidato ao trocar o conceito de sociedade simples com o de sociedade de fato/sociedade em comum (sociedade não personificada).

Sociedade simples é sociedade personificada.

- **Sociedade Empresária:** tem por objeto o exercício de atividade comercial ou de empresário sujeito a registro.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se **EMPRESÁRIA** a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, **SIMPLES**, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se **EMPRESÁRIA** a sociedade por ações; e, **SIMPLES**, a cooperativa.

- Contudo, há dois tipos de sociedade que, independentemente do seu objeto, a lei já diz se ela será simples ou empresária. **São elas:** cooperativa sempre será sociedade simples e sociedade por ações sempre será empresária.

- A personificação das sociedades se alcança com a inscrição dos atos constitutivos no registro próprio e na forma da lei.

SOCIEDADE SIMPLES

É a sociedade que tem por objeto exercício de **atividade econômica não empresarial**.

Modelo de organização básico (**sociedade simples pura/simples simples**) ou organização segundo algumas espécies societárias empresariais.

É contratual, devendo ser registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Pode ter como sócios tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas.

Nome Empresarial: **Firma ou Denominação** (Enunciado n. 213 do CJF: “o art. 997, inc. II, não exclui a possibilidade de sociedade simples utilizar firma ou razão social”).

Objeto social: embora exerça atividade econômica e possua finalidade lucrativa, não pode explorar atividade empresarial.

Capital Social dividido em quotas: todos os sócios têm o dever de **subscrever** parcela do capital social (o que lhes conferirá um número x de quotas) e de **integralizar** (ou realizar) essa parcela subscrita. Enunciado n. 206 do CJF: “a contribuição do sócio exclusivamente em prestação de serviços é permitida nas sociedades cooperativas (art. 1.094, I) e nas sociedades simples propriamente ditas (art. 983, 2.ª parte)”.

Administração: somente pessoa física.

Responsabilidade dos sócios: subsidiária e ilimitada é a regra. **Enunciado n. 479 da Jornada de Direito Civil do CJF:** Na sociedade simples pura (art. 983, parte final, do CC/2002), a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Em caso de omissão, será ilimitada e subsidiária, conforme o disposto nos arts. 1.023 e 1.024 do CC/2002. **Enunciado n. 10 da Jornada de Direito Comercial do CJF:** Nas sociedades simples, os sócios podem limitar suas responsabilidades entre si, à proporção da participação no capital social, ressalvadas as disposições específicas.

Responsabilidade dos sócios: por dívidas anteriores: Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão.

Alteração do contrato social: referente às matérias do art. 997, a modificação do contrato depende de aprovação **unânime**. As demais, depende de aprovação de maioria absoluta se o contrato não impor decisão unânime. Deve ser averbada no cartório onde foi feito o registro originário da sociedade. **Enunciado n. 385 do CJF:** A unanimidade exigida para a modificação do contrato social somente alcança as matérias referidas no art. 997, prevalecendo, nos demais casos de deliberação dos sócios, a maioria absoluta, se outra mais qualificada não for prevista no contrato.

e) Espécies societárias empresariais:

- As sociedades terão que adotar uma das espécies abaixo, tendo em vista que vige o princípio da tipicidade (rol taxativo).
- O Código Civil elencou 5 tipos societários, quais seja:
 1. Sociedade em Nome Coletivo.
 2. Sociedade em Comandita Simples.
 3. Sociedade Limitada.

4. Sociedade em Comandita por Ações.

5. Sociedade Anônima.

TIPO	REGIME JURÍDICO	NOME SOCIAL	SÓCIOS	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSABILIDADE
NOME COLETIVO	1.039 a 1.044	Firma	Apenas pessoas físicas	Exclusiva dos Sócios	Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, <u>respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente,</u> pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, <u>podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.</u>

COMANDITA SIMPLES	1.045 a 1.051	Firma	Comanditados (apenas pessoas físicas) e Comanditários	Exclusiva dos Sócios Comanditados	Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: COMANDITADOS, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; COMANDITÁRIOS, obrigados somente pelo valor de sua quota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários.
-------------------	---------------	-------	---	---	---

LIMITADA	1.052 a 1.087	Firma ou Denominação	Quotistas	Sócios e não-sócios	Art. 1.052. Na sociedade limitada, a <u>responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.</u> § 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. § 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
----------	---------------	----------------------	-----------	---------------------	---

COMANDITA POR AÇÕES	1.090 a 1.092	Firma ou Denominação	Acionistas	Exclusivamente por acionista que será o diretor	Art. 1.091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como <u>diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade.</u> Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se <u>cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.</u>
SOCIEDADE ANÔNIMA	1.088 a 1.089 e Lei n. 6.404/76	Denominação	Acionistas	Conselho de Administração e Diretoria ou apenas Diretoria	Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se <u>cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.</u>

f) Pontos mais importantes das espécies societárias empresariais:

SOCIEDADE EM NOME COLETIVO
Não admite sócio pessoa jurídica.
Responsabilidade de todos os sócios, solidária e ilimitada, pelas obrigações sociais.

A limitação de responsabilidade que os sócios podem estabelecer produz efeitos somente entre eles, e não a terceiros.

Sociedade contratual.

Regida, subsidiariamente, pelas normas da sociedade simples.

Contrato social deve conter as cláusulas gerais previstas no art. 997 CC.

Nome empresarial: firma.

Não admite a participação de incapazes.

Os sócios têm ampla liberdade para disciplinar as suas relações sociais, desde que não desnaturem o tipo societário escolhido.

É uma sociedade de pessoas, dependendo de consentimento dos demais sócios a entrada de estranhos ao quadro social.

Administração: compete aos próprios sócios, não se admitindo a designação de não sócio para o desempenho dessa função.

SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES

Há duas categorias de sócios:

1ª categoria: sócio comanditado. Compete administrar a sociedade. Pessoa física. Responde ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Somente os nomes dos sócios comanditados podem constar da firma social;

2ª categoria: sócio comanditário. Obrigação de contribuir para a formação do capital social, contribuição esta que pode ser feita em dinheiro ou bens – mas não em serviços. Pessoa física ou jurídica. Não pode praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.

SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES

Sociedade empresária híbrida: tem aspectos de sociedade em comandita e aspectos de sociedade anônima.

Regida pelo CC e, supletivamente, pela LSA.

Capital dividido em ações.

Duas categorias distintas de sócios: uma com responsabilidade limitada e outra com responsabilidade ilimitada. O acionista diretor, ou seja, aquele acionista que exerce função de administração da sociedade, responde ilimitadamente pelas obrigações sociais. Havendo mais de um diretor, a lei estabelece a responsabilidade solidária entre eles, após esgotados os bens sociais (art. 1.091, § 1.º, do Código Civil). Os demais sócios têm responsabilidade limitada.

SOCIEDADE LIMITADA

Novidade da Lei de Liberdade Econômica: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **§ 1º** A sociedade limitada **pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.** **§ 2º** Se for **UNIPESSOAL**, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.

Sociedade contratual.

Capital Social: o capital social divide-se em **quotas**, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

Administração da Sociedade: uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. **Não pode ser administrada por pessoa jurídica. Pode ser sócio ou não.** Não podem administrar a sociedade as pessoas mencionadas no art. 1.011, § 1.º, do CC. A **atividade do administrador é personalíssima**, não podendo outrem exercer suas funções. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.

Responsabilidade dos sócios: subsidiária (primeiro responde a sociedade) e solidária e limitada pela integralização do capital social.

Alteração do contrato social: quórum de 3/4 do capital social.

Deliberação social: Regime de Assembleia ou de "Reunião de Sócios".

Conselho Fiscal: sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios, o contrato pode instituir conselho fiscal composto de **três ou mais membros** e respectivos suplentes, **sócios ou não**, residentes no País, eleitos na assembleia anual. Órgão facultativo.

Procedimento de exclusão extrajudicial de sócio minoritário por justa causa.

Requisitos: sócio seja minoritário, previsão expressa no contrato social, prática de atos de inegável gravidade por parte de determinado sócio, convocação de assembleia ou reunião específica, cientificação do acusado com antecedência suficiente para possibilitar o seu comparecimento e defesa; e quórum de maioria absoluta.

g) Sociedade em conta de participação:

- Não se trata propriamente de uma sociedade, mas de um contrato especial de investimento.
- Não é espécie societária.
- Não possui personalidade jurídica.
- Apresenta duas categorias distintas de sócios: o **sócio ostensivo** e os **sócios participantes** (também chamados de *sócios ocultos*).

h) Sociedades dependentes de autorização:

- Competência do Poder Executivo Federal.
- Caducidade da autorização: 12 meses seguintes à publicação da autorização.
- Cassação a qualquer tempo por infringência à ordem pública ou atos contrários ao estatuto.

i) Sociedade entre cônjuges:

- Regra: é a possibilidade.

- Exceções:

Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no **REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS**, ou no da **SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA**.

- STJ entende que isso se aplica tanto para sociedades empresárias quanto para sociedades simples.

- **Art. 978.** O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 551 do STJ:** Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.

- Sócio de sociedade limitada pode ajuizar, em nome próprio, ação de reparação de danos contra o administrador, em defesa dos interesses da sociedade, desde que cumpridos os requisitos do art. 159, §§ 3º e 4º, da Lei 6.404/1976. Precedente: REsp 2.053.505-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2025 (Info 29 do STJ - Edição Extraordinária).

- A propositura de ação de responsabilidade civil contra administradores de sociedade anônima depende da prévia anulação judicial da deliberação assemblear que aprovou suas contas, mesmo em casos de alegada corrupção corporativa ou simulação. Precedente: REsp 2.207.934-RS, Rel. Min. Nancy Andrigli, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/11/2025 (Info 873 do STJ).

- É possível a penhora da participação societária do devedor sócio da Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de crédito. Precedente: REsp 2.186.044-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/5/2025 (Info 852 do STJ).
- É cabível a reconvenção com pedido indenizatório na ação de dissolução parcial de sociedade, para compensação com os haveres, conforme o art. 602 do CPC/2015. Precedente: REsp 2.159.511-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 1º/4/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- É válida a adoção dos dias efetivamente trabalhados por cada sócio como critério de cálculo de distribuição de dividendos por sociedade empresária limitada, desde que tal medida não implique exclusão de sócio da participação nos lucros e nas perdas. Precedente: REsp 2.053.655-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O documento assinado por todos os sócios, mas não levado a registro, é suficiente para permitir a exclusão extrajudicial de sócio de sociedade limitada por falta grave. Precedente: REsp 2.170.665-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O termo inicial para ação contra administrador que praticou má-gestão não se inicia da data em que os atos foram praticados, mas sim da data em que os outros sócios tomaram conhecimento; isso com base na teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. Precedente: AgInt no REsp 1.494.347-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/9/2024 (Info 830 do STJ).
- As disposições do art. 602 do CPC/2015, que tratam da dissolução parcial da sociedade, se mostram compatíveis à hipótese de dissolução total da empresa. Precedente: REsp 1.983.478-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/9/2024 (Info 825 do STJ).

- Nas ações de dissolução de sociedade com apuração de haveres relativas a fatos anteriores ao Código Civil vigente, os juros de mora contam-se da citação inicial, mesmo que não tenha ainda sido quantificada a dívida. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 1.732.541-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/8/2024 (Info 822 do STJ).
- É constitucional o art. 289 da Lei da S.A., na redação dada pela Lei 13.818/2019, que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial. Precedente: ADI 7.194/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2024 (Info 1143 do STF).
- A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. Precedente: REsp 2.142.834-SP, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).
- A participação indireta do administrador na aprovação de suas contas configura um vício de voto, sendo essa deliberação passível de anulabilidade e não nulidade. Precedente: REsp 2.095.475-SP, julgado em 9/4/2024 (Info 808 do STJ).
- Alterações nos atos constitutivos de uma pessoa jurídica têm efeitos internos e externos, necessitando de registro formal para eficácia perante terceiros. Precedente: REsp 1.864.618-RJ, julgado em 12/9/2023 (Info 789 do STJ).
- O cumprimento de sentença cobrando a apuração dos haveres pode ser proposto contra a sociedade empresária, mesmo que ela não tenha figurado no polo passivo da ação de dissolução parcial de sociedade. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 1.922.029-DF, julgado em 18/4/2023 (Info 771 do STJ).
- As sociedades limitadas de grande porte não são obrigadas a seguir as regras da Lei 6.404/76 sobre publicação das demonstrações financeiras. Precedente: REsp 1824891-RJ, julgado em 21/3/2023 (Info 769 do STJ).

- O simples ingresso de terceiro no grupo controlador de sociedade anônima é insuficiente para, por si só, configurar a alienação de controle de que trata o art. 254-A da LSA. Precedente: REsp 1837538-SP, julgado em 7/3/2023 (Info 768 do STJ).
- A data-base da apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade por tempo indeterminado corresponde ao momento em que o sócio retirante deixa de contribuir para a atividade. Precedente: REsp 1.372.139-SP, julgado em 28/2/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- O acionista minoritário não tem legitimidade extraordinária para buscar a responsabilização civil dos controladores (art. 246 da Lei 6.404/76 – ação social ut singuli) enquanto não caracterizada a inércia da companhia. Precedente: CC 185702/DF, julgado em 22/06/2022 (Info 749 do STJ).
- A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedente: AgInt no REsp 1837435-SP, julgado em 10/05/2022 (Info 737 do STJ – Fonte: Dizer o Direito).
- A interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exclusão de sócio, homologa transação quanto à saída da sociedade e fixa critérios para apuração dos haveres constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal. Precedente: REsp 1954643-SC (Info 725 – Fonte: Dizer o Direito).
- O valor fixado das ações a serem subscritas, com base na perspectiva de rentabilidade, deve ser aferido com base em elementos disponíveis na época do aumento de capital e não a partir do efetivo desempenho da empresa no futuro. Precedente: REsp 1838870-RJ (Info 718).

- Não é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ação na qual se pede a anulação da eleição realizada para escolher o representante dos trabalhadores no conselho de administração da sociedade anônima. Precedente: CC 164709/MG (Info 694).

- Ações nominativas são ações da sociedade anônima que, para serem transferidas precisam de termo lavrado em um livro próprio denominado “Livro de Transferência de Ações Nominativas”. Mesmo que as partes celebrem contrato de cessão das ações, essa transferência somente irá se efetivar com esse registro no livro.

Imagine que a parte A1 combinou de transferir para A2 ações nominativas de uma sociedade anônima fechada. A2 pagou o preço, mas A1 não lavrou o termo no Livro. Nem a lei nem o contrato preveem prazo para que seja feita essa lavratura.

Neste caso, como não há prazo estipulado, a partir de que momento a inércia do cedente passou a significar inadimplemento?

Como não há prazo previsto nem no estatuto nem no contrato, o credor (A2) terá que fazer uma interpelação do devedor (A1) para que ele cumpra a sua parte e lave o termo. Somente a partir dessa notificação, pode-se dizer que o devedor está em mora. Precedente: REsp 1645757 (Info 693).

- O art. 1.029 do Código Civil prevê que, se a sociedade empresária for por prazo indeterminado, o sócio terá o direito de se retirar, de forma imotivada, sem que seja necessária, para tanto, a propositura de ação de dissolução parcial.

Este dispositivo está inserido no capítulo relativo às sociedades simples. Apesar disso, o STJ entende que ele é perfeitamente aplicável às sociedades limitadas. Precedente: REsp 1839078/SP (Info 688).

- Nos termos do art. 115, § 1º, da LSA, o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas à aprovação de suas contas como administrador.

A aprovação das próprias contas é caso típico de conflito formal (ou impedimento de voto), sendo vedado ao acionista administrador proferir voto acerca da regularidade de suas contas.

Na hipótese, o fato de o único outro sócio da sociedade anônima fechada ter ocupado cargo de administração em parte do exercício não altera a conclusão que o sócio administrador não pode aprovar as próprias contas. Precedente: REsp 1692803-SP (Info 686).

- Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. STJ. 3ª Turma. REsp 1803250-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

- A ação social reparatória (ut universi) ajuizada pela sociedade empresária contra ex-administradores (art. 159 da Lei das SA), depende de autorização da assembleia geral, podendo esta autorização ser comprovada após o ajuizamento da ação. STJ. 3ª Turma. REsp 1778629-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/08/2019 (Info 653).

- A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, extinta por meio do distrato, poderá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação, mas não pela via da desconsideração da personalidade jurídica. STJ. 3ª Turma. REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019 (Info 646).

- Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Ex: o sócio João retira-se da sociedade e a averbação dessa alteração social é levada à Junta Comercial em 18/02/2014. Dessa última data conta-se o prazo de 2 anos para que os credores ou a sociedade o acionem pelas obrigações contraídas até 18/02/2014. Essa é a interpretação dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil. STJ. 3ª Turma. REsp 1537521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019.

- A pretensão do titular de ações de exigir contas da sociedade anônima referente ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às respectivas ações prescreve em três anos. Fundamento: art. 287, II, “a”, da Lei nº 6.404/76. STJ. 3ª Turma. REsp 1608048-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/05/2018 (Info 627).
- Na hipótese em que o sócio de sociedade limitada constituída por tempo indeterminado exerce o direito de retirada por meio de inequívoca e incontroversa notificação aos demais sócios, a data-base para apuração de haveres é o termo final do prazo de 60 dias, estabelecido pelo art. 1.029 do CC/02. STJ. 3ª Turma. REsp 1602.240-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/12/2016 (Info 595 – Fonte: Dizer o Direito).
- É possível que sociedade anônima de capital fechado, ainda que não formada por grupos familiares, seja dissolvida parcialmente quando, a despeito de não atingir seu fim – consubstanciado no auferimento de lucros e na distribuição de dividendos aos acionistas –, restar configurada a viabilidade da continuação dos negócios da companhia. STJ. 3ª Turma. REsp 1321263-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 6/12/2016 (Info 595 – Fonte: Dizer o Direito).
- A nomeação de liquidante somente se faz necessária nos casos de dissolução total da sociedade, considerando que suas atribuições estão relacionadas com a gestão do patrimônio social de modo a regularizar a sociedade que se pretende dissolver. Na dissolução parcial, em que se pretende apurar exclusivamente os haveres do sócio falecido ou retirante, com a preservação da atividade da sociedade, basta que seja nomeado um perito técnico habilitado para realizar uma perícia contábil a fim de determinar o valor da quota-parte devida ao ex-sócio ou aos seus herdeiros. STJ. 3ª Turma. REsp 1557989-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/3/2016 (Info 580 – Fonte: Dizer o Direito).

- É de 3 anos o prazo decadencial para que o sócio minoritário de sociedade limitada de administração coletiva exerça o direito à anulação da deliberação societária que o tenha excluído da sociedade, ainda que o contrato social preveja a regência supletiva pelas normas da sociedade anônima. STJ. 4ª Turma. REsp 1459190-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/12/2015 (Info 575 – Fonte: Dizer o Direito).
- Para a fixação do quórum deliberativo assemblear necessário à aprovação da exclusão de sócio minoritário de sociedade limitada, não se pode computar a participação deste no capital social, devendo a apuração da deliberação se lastrear em 100% do capital restante, ou seja, tão somente no capital social daqueles legitimados a votar. STJ. 4ª Turma. REsp 1459190-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/12/2015 (Info 575 – Fonte: Dizer o Direito).
- Para efetuar o registro e o arquivamento de alteração contratual, a fim de promover a transformação de sociedade civil em empresária, não é exigível a apresentação de certidões negativas de débitos com o FGTS e com a União, exigindo-se, contudo, certidão negativa de débito com o INSS. STJ. 2ª Seção. REsp 1393724-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/10/2015 (Info 574 – Fonte: Dizer o Direito).
- João era sócio em mais de 20 sociedades limitadas de grande porte. Determinado dia, João morre. Foi instaurado um processo judicial de inventário e partilha dos bens de João, sendo nomeada como inventariante a sua mulher sobrevivente. A inventariante deseja ingressar com "ação de dissolução parcial da sociedade com apuração dos haveres" a fim de que seja calculado o valor que seu marido falecido tinha direito em relação a cada uma das empresas. O advogado da inventariante ficou, no entanto, com uma dúvida: o juízo competente para julgar essa ação será a vara cível ou a vara de sucessões (onde já tramita o inventário do sócio falecido)? Compete ao juízo cível — e não ao juízo de sucessões no qual tramita o inventário — julgar, com consequente apuração de haveres do de cujus, dissolução parcial de sociedade limitada que demande extensa dilação probatória. No caso concreto, o juízo competente será a vara

cível porque eram muitas sociedades, exigindo ampla dilação probatória, o que é inviável no juízo do inventário. STJ. 3ª Turma. REsp 1459192-CE, Rel. originário Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão João Otávio de Noronha, julgado em 23/6/2015 (Info 566 – Fonte: Dizer o Direito).

- Acionistas e companhia podem litigar em litisconsórcio facultativo ativo em ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio da sociedade anônima (art. 159 da Lei 6.404/1976), quando não proposta a ação pela companhia no prazo de três meses após a deliberação da assembleia-geral (§ 3º). STJ. 3ª Turma. REsp 1515710-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/5/2015 (Info 563 – Fonte: Dizer o Direito).

- Ocorre a dissolução parcial da sociedade limitada quando um ou alguns dos sócios saem da sociedade, mas ela é preservada e continua suas atividades. STJ. 3ª Turma. REsp 1335619-SP, Rel. originária e voto vencedor Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/3/2015 (Info 558 – Fonte: Dizer o Direito).

- Como ocorre a dissolução da sociedade em conta de participação? Qual é o fundamento legal? Não existe regra específica para disciplinar a dissolução da sociedade em conta de participação. Diante disso, o STJ decidiu que deverá ser aplicada, subsidiariamente, a regra do art. 1.034 do CC, que define, de forma taxativa, as hipóteses pelas quais se admite a dissolução judicial das sociedades. STJ. 3ª Turma. REsp 1230981-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/12/2014 (Info 554 – Fonte: Dizer o Direito).

- Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de valores relativos a debêntures. STJ. 4ª Turma. REsp 1316256-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 526 – Fonte: Dizer o Direito).

- A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora. Logo, à luz do instituto jurídico da incorporação, deve-se reconhecer que a incorporadora detém legitimidade passiva para responder pelos atos da sociedade incorporada. STJ. 2ª Seção. REsp 1322624-SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/6/2013 (recurso repetitivo) (Info 522 – Fonte: Dizer o Direito).

METAS 97 E 98

PRINCIPAIS CONTRATOS EM ESPÉCIE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 20. Compra e Venda. 21. Troca. 22. Doação. 23. Locação de coisa móvel e imóvel. 24. Prestação de Serviços. 25. Empreitada. 26. Empréstimo: mútuo e comodato. 27. Depósito. 28. Mandato. 29. Seguro. 30. Fiança.

Na PF: 6 (...) Das várias espécies de contratos. (...)

Na PFN: 7. Contratos. (...) Espécies de contratos regulados no Código Civil: Compra e Venda. Troca. Doação. Empréstimo: mútuo e comodato. Depósito. Mandato. Seguro. Fiança. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o material do curso sobre **CONTRATOS EM ESPÉCIE**.
- Ler os artigos 481 a 533; 538 a 692; 757 a 802; e 818 a 839 no [Código Civil](#).
- Ler a [Lei n. 15.040/2024](#), sobretudo os artigos 1º a 8º, 35 a 38, 54 a 60, 70 a 75, 87 a 88, 98, 112 a 115, 125 e 126.
- Ler as [Jurisprudências em Tese do STJ](#), edições nºs 6, 10, 53, 95, 98, 101, 104, 107, 110 e 116.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	FCC, FGV, VUNESP e CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	5 CONTRATOS EM ESPÉCIE
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Compra e Venda (artigos 481 a 532):*

- Contrato pelo qual uma parte se obriga a transferir o domínio de uma coisa e, a outra, a pagar-lhe uma contraprestação (preço) em dinheiro.

- O contrato de compra e venda não transfere a propriedade. O que transfere a propriedade é a tradição e o registro no cartório de imóveis.

- Elementos do contrato de compra e venda:

PARTES + CONSENSO (CONSENSUS)
COISA (RES)
PREÇO (PRETIUM)

- Situações especiais, tais como venda de ascendente para descendente, venda de imóvel por pessoa casada, etc.

- Direito de preferência.

- Retrocessão.

- Venda ad mesuram.

- Venda por amostras.

b) *Contrato de Permuta (artigo 533):*

- Contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que não seja dinheiro.

c) Contrato de Doação (artigos 538 a 564):

- Pelo contrato de doação, o doador, por ato de liberalidade, transfere do seu patrimônio, bens ou vantagens (ex: bem incorpóreo) ao donatário, sem qualquer remuneração (art. 538, CC).
- Classificação das doações.
- Doações vedadas pelo ordenamento jurídico.

d) Contrato de Locação (artigos 565 a 578):

- É o contrato em que uma das partes cede para a outra o uso de coisa, mediante retribuição.

e) Contrato de Comodato (artigos 579 a 585):

- Empréstimo de bem infungível e inconsumível, devendo ser restituída a coisa emprestada ao fim do contrato. – Empréstimo de uso.

f) Contrato de Mútuo (artigos 586 a 592):

- Empréstimo de coisa fungível e consumível, a coisa é consumida e desaparece, e no final do contrato deve ser restituída coisa da mesma espécie e quantidade. – Empréstimo de consumo.

g) Contrato de Prestação de Serviço (artigos 593 a 609):

- Trata-se de um contrato em que uma pessoa (prestador ou executor) compromete-se a realizar uma determinada atividade em favor de outra pessoa (tomador ou solicitante), mediante certa remuneração (preço ou salário civil).

h) Contrato de Empreitada (artigos 610 a 626):

- É o contrato pelo qual uma pessoa (dono da obra ou tomador) se compromete a pagar determinada remuneração a outra pessoa (empreiteiro ou prestador) para a realização

de uma determinada obra. Na prestação de serviço, há uma preocupação maior com o fazer.

- Na empreitada, há uma preocupação com o resultado propriamente dito.

i) Contrato de Depósito (artigos 627 a 652):

- Pelo contrato de depósito, o depositário recebe um objeto móvel e corpóreo, para guardar, até que o depositante o reclame.

j) Contrato de Mandato (artigos 653 a 692):

- Aquele em que alguém (mandatário ou procurador) recebe de outrem (mandante) poderes para, em seu nome (do mandante), praticar atos ou administrar interesses (art.653).

k) Contrato de Seguro (Lei n. 15.040/2024):

- Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

l) Fiança (artigos 818 a 839):

- Trata-se de um contrato especial, já que possui características próprias, as quais não se estendem às demais avenças.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 35 do STJ:** Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

- **Súmula n. 109 do STJ:** O reconhecimento do direito a indenização, por falta de mercadoria transportada via marítima, independe de vistoria.

- **Súmula n. 145 do STJ:** No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.
- **Súmula n. 332 do STJ:** A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.
- **Súmula n. 335 do STJ:** Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
- **Súmula n. 379 do STJ:** Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês.
- **Súmula n. 380 do STJ:** A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
- **Súmula n. 402 do STJ:** O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
- **Súmula n. 529 do STJ:** No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
- **Súmula n. 537 do STJ:** Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

- **Súmula n. 538 do STJ:** As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
- **Súmula n. 539 do STJ:** É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
- **Súmula n. 541 do STJ:** A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
- **Súmula n. 549 do STJ:** É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
- **Súmula n. 620 do STJ:** A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
- **Súmula n. 656 do STJ:** É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no art. 835 do Código Civil. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 09/11/2022.
- **Súmula n. 151 do STF:** Prescreve em um ano a ação do segurador sub-rogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio.
- **Súmula n. 158 do STF:** Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário.
- **Súmula n. 161 do STF:** Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar.

- **Súmula n. 187 do STF:** A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.
- O dízimo e outras liberalidades feitas a instituições religiosas não são considerados doação (são obrigações morais/religiosas); logo, por não serem doação, são válidas mesmo sem escritura pública ou instrumento particular. Precedente: REsp 2.216.962-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 9/12/2025 (Info 29 do STJ - Edição Extraordinária).
- A conduta da roleta-russa, embora temerária, quando comprovadamente realizada sem a intenção suicida e sob o efeito de embriaguez, não é causa para a perda de indenização do seguro de vida. Precedente: REsp 2.204.888-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/11/2025 (Info 870 do STJ).
- A partir da Lei 13.786/2018, pode haver a dedução da taxa de fruição dos valores a serem restituídos ao comprador, em caso de rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, desde que respeitada a legislação e se houver expressa disposição contratual. Precedente: REsp 2.104.086-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 7/10/2025 (Info 867 do STJ).
- O requerimento administrativo prévio é essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro. Precedente: AgInt no REsp 2.091.602-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15/9/2025 (Info 867 do STJ).
- O valor investido do seguro de vida resgatável é penhorável. Precedente: AgInt no REsp 2.176.434-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/9/2025 (Info 861 do STJ).
- A recusa da renovação de seguro de vida individual, após longo período de renovações automáticas, é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Precedente: AgInt no REsp 2.015.204-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/8/2025 (Info 859 do STJ).

- A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, a qual, no compromisso de compra e venda de bem imóvel, exige a quitação integral do preço, ainda que tenha ocorrido a prescrição das parcelas que perfazem o saldo devedor.

Precedente: REsp 2.207.433-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- A contagem do prazo prescricional em contrato de depósito sem termo exige prévia notificação do devedor para constituição em mora. Precedente: AgInt no AREsp 2.206.304-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- Indenização prevista no art. 603 do CC é aplicável a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo sem previsão expressa. Precedente: REsp 2.206.604-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/5/2025 (Info 850 do STJ).

- O contrato de promessa de compra e venda sem registro no cartório imobiliário, mesmo que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel comercial como garantia real. Precedente: REsp 2.141.417-SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/4/2025 (Info 850 do STJ).

- O beneficiário inimputável que agrava o risco em contrato de seguro não o faz de modo intencional, devendo ser mantido o seu direito à indenização securitária. Precedente: REsp 2.174.212-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º/4/2025 (Info 847 do STJ).

- A omissão de dados relevantes pelo segurado, como a idade, pode acarretar a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil. Precedente:

REsp 1.970.488-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/2/2025 (Info 845 do STJ).

- O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. Precedentes: REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgados em 19/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1.282) (Info 841 do STJ).
- Em caso de vazamento de dados pessoais sensíveis fornecidos para a contratação de seguro de vida, a seguradora responde objetivamente, sendo presumido o dano moral do consumidor. Precedente: REsp 2.121.904-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Compete à Justiça comum, e não à Justiça do Trabalho, julgar demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora de plataforma digital, tendo em vista a relação de natureza civil existente entre as partes. Precedente: REsp 2.144.902-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/12/2024 (Info 838 do STJ).
- No caso de o beneficiário de seguro de vida se confundir com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para ingressar em juízo em face da seguradora pleiteando o adimplemento do seguro é ânua. Precedente: AgInt no AREsp 2.323.675-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/12/2024 (Info 836 do STJ).
- O fato de o imóvel não ter sido financiado pelo SFH não impede a aplicação da Súmula 308 do STJ. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.992.417-AL, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 21/10/2024 (Info 23 do STJ - Edição Extraordinária).
- Mesmo antes do advento da Lei 13.129/2015, a instauração de procedimento arbitral constitui causa de interrupção do prazo prescricional. Precedente: REsp 1.981.715-GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/9/2024 (Info 826 do STJ).

- Nas demandas de indenização securitária deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora o ônus de comprovar as causas excludentes da cobertura. Precedente: REsp 2.150.776-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2024 (Info 824 do STJ).
- É cabível o pagamento de aluguel pelo tempo de permanência no imóvel quando houver a rescisão unilateral de contrato de compra e venda, independentemente do causador da quebra contratual. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.811.724-GO, julgado em 24/6/2024 (Info 20 do STJ – Edição Extraordinária).
- Em um contrato de locação por prazo determinado, Manoel aceitou ser fiador porque seu irmão era sócio da empresa locatária; ocorre que, antes do fim da locação, o irmão deixou a sociedade; Manoel somente deixará de ser fiador ao fim do contrato. Precedente: REsp 2.121.585-PR, julgado em 14/5/2024 (Info 812 do STJ).
- O ato do indivíduo de contratar um seguro sobre a vida de outrem com a intenção de ceifar a vida do segurado impede o recebimento da indenização securitária por quaisquer dos beneficiários e gera nulidade do contrato. Precedente: REsp n. 2.106.786/PR, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).
- Construtora atrasou a entrega do imóvel; se o promitente comprador quiser manter o contrato, terá direito aos lucros cessantes; se quiser a rescisão do pacto, terá direito à devolução dos valores pagos, mas sem indenização por lucros cessantes. Precedente: AgInt no REsp 1.881.482-SP, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).
- A indenização por destruição, perda, avaria ou atraso de carga em transporte aéreo internacional será regida pelos limites da Convenção de Montreal. Precedente: REsp 2.052.769-RJ, julgado em 20/6/2023 (Info 781 do STJ).

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente

as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais. STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

- Sendo o comodato espécie de contrato gratuito, o comodante não poderá ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa (ex: IPTU), exceto em caso de consentimento expresso.

É dever do comodatário arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, assim como conservar o bem como se seu fosse, não implicando a referida responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante. Precedente: AgInt no AREsp 1.657.468-SP, julgado em 21/8/2023 (Info 785 do STJ).

- A associação de proteção veicular que foi estipulante de contrato de seguro coletivo responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária. Precedente: REsp 2.080.290-MG, julgado em 15/8/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).

- O fiador do contrato de locação, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento na ação renovatória, pode ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. Precedente: REsp 2.060.759-SP, julgado em 16/5/2023 (Info 775 do STJ).

- Para atender a determinabilidade do preço, em contrato de compra e venda com eleição de cotação em operação em bolsa de valores, é imprescindível a indicação de data e local de aferimento da cotação. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.491.537-MT, julgado em 16/5/2023 (Info 779 do STJ).

- A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória. Precedente: REsp 1.812.987-RJ, julgado em 27/4/2023 (Info 774 do STJ).

- Nos contratos de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações aos segurados recai sobre o estipulante. Precedente: REsp 1874788-SC, julgado em 2/3/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1112) (Info 766).

- No contrato de comodato por prazo indeterminado, após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, é devida a sua restituição, pelo comodatário, bastando para tanto a sua notificação. Precedente: AgInt no REsp 1.641.241-SP, julgado em 7/2/2023 (Info 791 do STJ).

- O levantamento dos gravames é medida excepcional e a manutenção, ou não, das cláusulas deverá ser analisada no caso concreto. Algumas vezes, por exemplo, a manutenção das cláusulas será a solução mais aconselhável, sem que isso represente afronta aos direitos fundamentais da pessoa idosa, devendo a análise, como já dito, ser feita caso a caso.

A possibilidade de cancelamento das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituída pelos doadores depende da observação de critérios jurisprudenciais:

- a) inexistência de risco evidente de diminuição patrimonial dos proprietários ou de seus herdeiros (em especial, risco de prodigalidade ou de dilapidação do patrimônio);
- b) manutenção do patrimônio gravado que, por causa das circunstâncias, tenha se tornado origem de um ônus financeiro maior do que os benefícios trazidos;
- c) existência de real interesse das pessoas cuja própria cláusula visa a proteger, trazendo-lhes melhor aproveitamento de seu patrimônio e, conseqüentemente, um mais alto nível de bem-estar, como é de se presumir que os instituidores das cláusulas teriam querido nessas circunstâncias;
- d) ocorrência de longa passagem de tempo; e, por fim,
- e) nos casos de doação, se já sejam falecidos os doadores. STJ. 3ª Turma. REsp 2022860-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2022 (Info 753).

- Caso adaptado: em 2003, o Banco Santos contratou com uma seguradora um seguro de responsabilidade civil D&O para garantir cobertura securitária para eventuais atos

praticados pelos administradores da instituição. Em 2004, durante a vigência do seguro, o Banco Central decretou a intervenção no Banco Santos. A seguradora informou que não iria garantir a cobertura securitária. Isso porque, no momento da contratação, o contratante (Banco) teria omitido circunstâncias muito relevantes que poderiam ter feito a seguradora não aceitar o contrato ou ter cobrado um valor de prêmio bem superior.

O STJ concordou com a seguradora.

No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o Banco, na contratação do seguro, omitiu intencionalmente a existência de investigação do Banco Central de irregularidades na administração da sociedade, o que resultou em erro na avaliação do risco segurado, e que o administrador praticou atos de gestão lesivos à companhia e aos investidores em busca de favorecimento pessoal, circunstâncias que dão respaldo à sanção de perda do direito à indenização securitária.

O segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio está sujeito à perda da garantia securitária, conforme dispõem os arts. 765 e 766 do Código Civil. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1504344-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/8/2022 (Info Especial 9).

- Em caso de recusa de cobertura securitária, não cabe ao Poder Judiciário, em ação civil pública, impor a obrigação de a seguradora fornecer todos os elementos coligidos no procedimento de regulação de sinistros, e não apenas a mera justificativa. STJ. 4ª Turma. REsp 1836910-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/09/2022 (Info 752).

- Nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. STJ. 2ª Seção. REsp 1999624-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 28/09/2022 (Info 751).

- Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002. STJ. 4ª Turma. REsp 1955422-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

- É necessária a exigência geral de outorga do cônjuge para prestar fiança, sendo indiferente o fato de o fiador prestá-la na condição de comerciante ou empresário, considerando a necessidade de proteção da segurança econômica familiar. STJ. 4ª Turma. REsp 1525638-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

- Se uma pessoa administra bens ou interesses alheios, ela está obrigado a prestar contas dessa administração. Do mesmo modo, aquele que tem seus bens ou interesses administrados por outra pessoa tem o direito de exigir a prestação de contas dessa gestão. Quem administra tem o dever de prestar contas. Quem tem seus bens administrados, tem o direito de exigir a prestação de contas. Para isso, existe a ação de exigir contas.

No contrato de seguro, o valor da indenização a ser recebido caso ocorra o evento segurado é uma quantia previamente estabelecida no contrato e, por isso, não se pode falar que a seguradora esteja guardando (na “guarda”) dos valores que foram pagos pela pessoa que contratou o seguro. Em outras palavras, a seguradora não está na “guarda” do prêmio pago pelo segurado.

Desse modo, nem o segurado nem o eventual beneficiário possuem interesse processual para promover ação de exigir contas decorrente do contrato de seguro porque essa espécie contratual qualifica-se como negócio aleatório e, portanto, falta uma premissa fática essencial, qual seja, a existência da administração de bens ou interesses de terceiros.

Em suma: nos contratos de seguro, o valor de indenização a ser recebido na hipótese de ocorrência do evento segurado é estabelecido previamente no contrato e, por isso,

não há a “guarda” dos prêmios. STJ. 3ª Turma. REsp 1738657-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/06/2022 (Info 741).

- Em sede da ação renovatória de locação comercial prevista no art. 51 da Lei nº 8.245/91, o prazo máximo de prorrogação contratual será de 5 anos. Assim, ainda que o prazo da última avença supere o lapso temporal de 5 anos, a renovação compulsória não poderá excedê-lo, porquanto o quinquênio estabelecido em lei é o limite máximo. Possibilitar que a ação renovatória de aluguel comercial seja capaz de compelir o locador a renovar e manter a relação locatícia, quando já não mais possui interesse, por prazo superior ao razoável lapso temporal de 5 anos, certamente desestimularia os contratos de locação comercial mais longos, pois ensejaria, de certa forma, a expropriação do imóvel de seu proprietário, especialmente se levar-se em conta que sucessivas ações renovatórias da locação poderão ser movidas. STJ. 4ª Turma. REsp 1990552-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2022 (Info 737).

- É impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial. Isso porque a exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 não se aplica à hipótese de caução, mas apenas para os casos de fiança. O instituto do bem de família é um corolário da dignidade da pessoa humana e tem o condão de proteger o direito fundamental à moradia (arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal). Assim, o imóvel no qual reside o sócio não pode, em regra, ser objeto de penhora pelo simples fato de pertencer à pessoa jurídica, ainda mais quando se trata de sociedades empresárias de pequeno porte. Em tais situações, mesmo que no plano legal o patrimônio de um e outro sejam distintos - sócio e sociedade -, é comum que tais bens, no plano fático, sejam utilizados indistintamente pelos dois. Se a lei tem por escopo a ampla proteção ao direito de moradia, o fato de o imóvel ter sido objeto de caução, não retira a proteção somente porque pertence à pequena sociedade empresária. Caso contrário, haveria o esvaziamento da salvaguarda legal e daria maior relevância do direito de crédito em detrimento da utilização do bem como residência pelo sócio e por sua família. STJ. 3ª Turma. REsp 1935563-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/05/2022 (Info 735).

• Situação hipotética: João era sócio de uma empresa. Ele estava enfrentando notícias negativas na imprensa e, para não comprometer a empresa, decidiu doar suas cotas sociais para seu filho Henrique. A doação, contudo, tinha uma condição resolutiva: se João contraísse um novo matrimônio, Henrique teria que devolver as cotas ao pai. Vale ressaltar, contudo, que essa condição resolutiva foi verbal e não constou no documento de alteração societária. Algum tempo depois, João contraiu novas núpcias e, portanto, ocorreu a condição resolutiva. João solicitou, então, que Henrique devolvesse as cotas em conformidade com o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Henrique negou-se alegando que já até doou as cotas sociais para a sua filha Jaqueline. Diante desse cenário, João ajuizou ação de obrigação de fazer contra Henrique e Jaqueline pedindo para que os réus fossem condenados a devolver as cotas sociais.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas que presenciaram a reunião na qual João combinou de doar as cotas para Henrique e atestaram que entre eles ficou combinada a referida condição resolutiva.

Apesar disso, o pedido deve ser julgado improcedente.

Não pairam dúvidas acerca da existência da combinação entre pai e filho (doador e donatário). No entanto, não é possível o reconhecimento de que esse arranjo estabelecido entre os dois tenha o condão de atingir terceiros, que dele não participaram.

Assim, em que pese ter ficado comprovado o ajuste feito entre João e Henrique não é possível submeter aos demais sócios uma condição inserida num acordo verbal do qual eles não fizeram parte. Como se sabe, o contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material. STJ. 3ª Turma. REsp 1905612-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

• Caso adaptado: José contratou transportadora para levar bens de sua propriedade em Paris (França) para Miami (EUA). A fim de se precaver contra possíveis prejuízos decorrentes do transporte, José celebrou um contrato de seguro com uma seguradora.

Durante o transporte, houve algumas avarias nos bens de José, o que lhe causou um prejuízo de R\$ 100 mil. A seguradora pagou essa quantia em favor de José a título de indenização. Em seguida, a seguradora ingressou com ação regressiva contra a transportadora pedindo o reembolso. A ação de regresso foi proposta no Brasil, na vara cível da comarca do Rio Janeiro.

A ré suscitou a incompetência do juízo alegando que, no contrato firmado entre ela e José, havia uma cláusula de eleição de foro fixando o Condado de Los Angeles, Califórnia, como competente para dirimir as questões relacionadas com o ajuste.

O STJ não concordou com a ré. O CC trata da relação jurídica obrigacional existente entre o credor e o devedor da dívida, prevendo, com a sub-rogação, hipótese de substituição do credor nessa relação que é de direito material. Assim, o instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas com suas características de direito material. Logo, a cláusula de eleição do foro estabelecida no contrato entre segurado e transportador não opera efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado. STJ. 3ª Turma. REsp 1962113-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

- Doação inoficiosa é a que invade a legítima dos herdeiros necessários. A pessoa que tenha herdeiros necessários só pode doar até o limite máximo da metade de seu patrimônio, considerando que a outra metade é a chamada “legítima” (art. 1.846 do CC) e pertence aos herdeiros necessários. O art. 549 do CC afirma que é nula. A ação cabível para se obter a anulação é a ação de nulidade de doação inoficiosa (ação de redução), que pode ser proposta pelos herdeiros necessários do doador, no prazo prescricional de 10 anos.

Quando se inicia esse prazo?

Regra: conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.

Exceção: esse prazo pode ser iniciado antes se ficar comprovado que, em momento anterior ao registro, o suposto prejudicado já teve ciência inequívoca do ato.

Caso concreto no qual o STJ aplicou a exceção acima explicada:

Rui e Sandra são irmãos. Em 09/09/2005, foi lavrada escritura pública na qual os pais doaram para Sandra um bem imóvel muito valioso. Vale ressaltar que essa doação foi inoficiosa, pois atingiu a parte indisponível do patrimônio dos doadores, ferindo o

direito de Rui à legítima. Rui, mesmo não sendo doador nem donatário, participou da assinatura da escritura pública na qualidade de “interveniente-anuente”. Em 18/05/2009, essa doação foi registrada no cartório de registro de imóveis. Em 22/08/2018, Rui ajuizou ação pedindo a nulidade dessa doação por ser inoficiosa. Sandra arguiu a prescrição da pretensão considerando que o prazo de 10 anos teria se iniciado em 09/09/2005 (data da lavratura da escritura pública). Rui se defendeu alegando que o termo inicial da prescrição foi 18/05/2009, quando ocorreu o registro do ato jurídico que se pretende anular.

O STJ concordou com os argumentos de Sandra. Isso porque, no momento da lavratura da escritura pública, Rui já teve ciência inequívoca do ato. STJ. 3ª Turma. REsp 1933685-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

- Exemplo: João celebrou contrato de promessa de compra e venda de um lote de terreno com uma empresa (promitente-vendedora). João obrigou-se a pagar o valor de R\$ 96 mil, parcelados em 48 meses. Durante a vigência do contrato, João já ficaria na posse do lote porque ali iria construir uma casa. Depois de 1 ano pagando as parcelas, João perdeu seu emprego. Como não mais iria conseguir adimplir as prestações, ele ajuizou ação de resilição contratual requerendo o desfazimento do negócio com a restituição dos valores que havia pagado. Vale ressaltar que a casa que João pretendia edificar nem começou a ser construída no local. A empresa apresentou resposta pedindo para que João fosse condenado ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de 1 ano que passou na posse do imóvel.

Não é devida a taxa de ocupação.

No contrato de compra e venda de imóveis residenciais, o enriquecimento sem causa do comprador é identificado pela utilização do bem para sua moradia, a qual deveria ser objeto de contraprestação mediante o pagamento de aluguéis ao vendedor pelo tempo de permanência. Na presente hipótese, o terreno não está edificado, de modo que não existe possibilidade segura e concreta de se afirmar que a empresa auferiria proveito com a cessão de seu uso e posse a terceiros, se não o tivesse concedido ao promitente-comprador, estando, pois, ausente o requisito de seu empobrecimento. Precedente: REsp 1936470-SP (Info 718).

- O caput art. 32 da Lei nº 6.766/78 afirma que, se o promitente-comprador atrasar o pagamento da prestação, o contrato será rescindido 30 dias depois de constituído em mora o devedor.

O § 1º do art. 32 estabelece que o devedor será constituído em mora por meio de intimação feita pelo Oficial do Registro de Imóveis.

Mesmo sem estar expressamente previsto no dispositivo, o STJ entende que essa intimação de que trata o § 1º do art. 32 pode ser feita através de carta com aviso de recebimento, desde que assinado o recibo pelo devedor.

Assim, a constituição em mora, para fins de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em loteamento, sujeito à disciplina da Lei nº 6.766/79, pode se dar por carta com aviso de recebimento, desde que assinado o recibo pelo próprio devedor, nos termos do art. 49 da mesma Lei. Precedente: REsp 1745407/SP (Info 696).

- Na hipótese em que as dimensões de imóvel adquirido não correspondem às noticiadas pelo vendedor, cujo preço da venda foi estipulado por medida de extensão (venda ad mensuram), aplica-se o prazo decadencial de 1 (um) ano, previsto no art. 501 do CC/2002, para exigir:

- o complemento da área;
- reclamar a resolução do contrato; ou
- o abatimento proporcional do preço.

Precedente: REsp 1890327/SP (Info 693).

CUIDADO! Se a pretensão for indenizatória, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos:

Imagine a situação em que uma pessoa ingressa com uma ação de indenização contra a construtora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais em virtude da metragem a menor da vaga de garagem, do que foi previsto no contrato de compra e venda.

Há incidência de prazo prescricional ou decadencial? De quanto seria o prazo para ingressar com a ação?

A pretensão seria de natureza indenizatória (de ressarcimento pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel), não havendo incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a ação ao prazo de prescrição.

Assim, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo.

STJ. 3ª Turma. AgInt-REsp 1.889.229, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 15/06/2021.

- É válida a cláusula de reversão em favor de terceiro aposta em contrato de doação celebrado à luz do CC/1916. É válida e eficaz a cláusula de reversão estipulada em benefício de apenas alguns dos herdeiros do donatário, mesmo na hipótese em que a morte deste se verificar apenas sob a vigência do CC/2002.

Precedente: REsp 1922153/RS (Info 693).

- Ainda que o sinistro tenha ocasionado a perda total do bem, a indenização securitária deve ser calculada com base no prejuízo real suportado pelo segurado, sendo o valor previsto na apólice, salvo expressa disposição em contrário, mero teto indenizatório.

A indenização a ser recebida pelo segurado no caso de sinistro deve corresponder ao real prejuízo do interesse segurado, normalmente apurado por perícia técnica. O limite máximo é o da garantia fixada na apólice. Se os prejuízos forem menores do que o limite máximo fixado na apólice, o segurador só está obrigado a pagar por aquilo que realmente aconteceu.

Desse modo, podemos afirmar que, na hipótese de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor. Precedente: REsp 1943335-RS (Info 722).

- Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência

independente do segurado, comprovada por declaração médica. Precedente: REsp 1867199-SP (Recurso Repetitivo - Tema 1068) (Info 714).

- A operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial não possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto. Precedente: REsp 1924526-PE (Info 703).

- No contrato de seguro de vida em grupo, cuja estipulação é feita em favor de terceiros, três são as partes interessadas: a) estipulante, responsável pela contratação com o segurador (ex: empresa ou associação); b) seguradora, que oferece a cobertura dos riscos especificados na apólice; c) o grupo segurado, usufrutuários dos benefícios, que assumem suas obrigações para com o estipulante (ex: trabalhadores ou associados).

Uma pessoa está decidindo se irá ou não aderir a um seguro de vida em grupo oferecido pelo empregador(estipulante). De quem é o dever de informar previamente ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas do contrato? Esse dever é da seguradora ou do estipulante?

Estipulante. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações aos segurados recai sobre o estipulante.

No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes.

Nesse contexto, o dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos.

Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao

consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva, cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante.

A obrigação de prestar informações sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo ao qual aderiu o segurado (consumidor) é, portanto, do estipulante, conforme estabelecido no inciso III, do art. 3º, da Resolução CNSP 107/2004, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Precedente: REsp 1850961-SC (Info 702).

- É nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, na medida em que a hipotética doação resultaria no retorno do bem doado ao patrimônio comum amealhado pelo casal diante da comunicabilidade de bens no regime e do exercício comum da copropriedade e da composses. Precedente: REsp 1787027-RS (Info 670).

- ***A compra e venda de bens IMÓVEIS pode ser feita por meio de contrato particular ou é necessário escritura pública?*** Em regra: é necessária escritura pública (art. 108 do CC). Exceção: a compra e venda pode ser feita por contrato particular (ou seja, sem escritura pública) se o valor do bem imóvel alienado for inferior a 30 salários-mínimos. Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Para fins do art. 108, deve-se adotar o preço dado pelas partes ou o valor calculado pelo Fisco? O valor calculado pelo Fisco. O art. 108 do CC fala em valor do imóvel (e não em preço do negócio). Assim, havendo disparidade entre ambos, é o valor do imóvel calculado pelo Fisco que deve ser levado em conta para verificar se será necessária ou não a elaboração da escritura pública. A avaliação feita pela Fazenda Pública para fins de apuração do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos, previstos em lei, os quais admitem aos interessados o conhecimento das circunstâncias consideradas na formação do quantum atribuído ao bem. Logo, trata-se de um critério

objetivo e público que evita a ocorrência de fraudes. Obs.: está superado o Enunciado 289 das Jornadas de Direito Civil do CJF. Precedente: Info 562 do STJ.

- É nulo o contrato firmado entre particulares de compra e venda de imóvel de propriedade da União quando ausentes o prévio recolhimento do laudêmio e a certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ainda que o pacto tenha sido registrado no Cartório competente. Antes de o ocupante vender o domínio útil do imóvel situado em terreno de marinha, ele deverá obter autorização da União, por meio da SPU, pagando o laudêmio e cumprindo outras formalidades exigidas. Somente assim esta alienação será possível de ser feita validamente. Precedente: Info 589 do STJ.

- Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, é válida a fiança prestada por um dos conviventes sem a autorização do outro. Precedente: Info 535 do STJ.

- Para a 3ª Turma do STJ, a regra do art. 1.647, I, do CC pode ser aplicada à união estável, desde que tenha sido dada publicidade aos eventuais adquirentes a respeito da existência dessa união estável. Se um imóvel foi alienado pelo companheiro sem a anuência de sua companheira, a anulação dessa alienação somente será possível se no registro de imóveis onde está inscrito o bem, houvesse a averbação (uma espécie de anotação/observação feita no registro) de que o proprietário daquele imóvel vive em união estável. Se não houver essa averbação no registro imobiliário e se não existir nenhuma outra prova de que o adquirente do apartamento estava de má-fé, deve-se presumir que o comprador estava de boa-fé, preservando, assim, a alienação realizada, em nome da segurança jurídica e da proteção ao terceiro de boa-fé. Em suma: a invalidação da alienação de imóvel comum, fundada na falta de consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida à união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência de união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou da demonstração de má-fé do adquirente. Precedente: Info 554 do STJ.

- Não é necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural. Nos termos do Decreto nº 59.566/66, o arrendamento rural é, por definição legal, o contrato mediante o qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, mediante retribuição. Não há exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia, sendo o arrendamento rural um contrato não solene. Precedente: Info 649 do STJ.
- Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário incide o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. Neste caso, o prazo prescricional tem início não no momento em que o acordo foi homologado, mas sim a data em que a vítima soube que havia sido prejudicada. Isso com base na chamada teoria da actio nata. O fato de o advogado-mandatário ostentar procuração com poderes para transigir não afasta a responsabilidade pelos prejuízos causados por culpa sua ou de pessoa para quem substabeleceu, nos termos dos arts. 667 do Código Civil e 32, caput, do Estatuto da Advocacia. A responsabilidade pelos danos decorrentes do abuso de poder pelo mandatário independe da prévia anulação judicial do ato praticado, pois o prejuízo não decorre de eventual nulidade, mas sim da violação dos deveres subjacentes à relação jurídica entre o advogado e o assistido. Caso concreto: advogado celebrou acordo prejudicial ao cliente, por meio do qual renunciou a crédito consolidado em sentença com remota possibilidade de reversão em virtude de ajuste espúrio realizado com a parte contrária. Precedente: Info 633 do STJ.
- A locação consiste na cessão do uso ou gozo da coisa em troca de uma retribuição pecuniária, isto é, tem por objeto poderes ou faculdades inerentes à propriedade. Assim, extinta a propriedade pelo perecimento do bem, também se extingue, a partir desse momento, a possibilidade de usar, fruir e gozar desse mesmo bem, o que inviabiliza, por conseguinte, a manutenção do contrato de locação, já que o locatário não terá como realizar a exploração econômica dessas faculdades da propriedade. Precedente: Info 650 do STJ.

• O art. 40, X, da Lei nº 8.245/91 prevê o seguinte: Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. Não é necessário que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação, podendo, assim, os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar para o período de indeterminação do contrato. Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação. Precedente: Info 650 do STJ.

• ***É válida a cláusula que prevê a prorrogação automática da fiança em caso de prorrogação do contrato principal?*** SIM. É lícita (e, portanto, válida) cláusula em contrato de mútuo bancário que preveja expressamente que a fiança prestada prorrogue-se automaticamente com a prorrogação do contrato principal. Em regra, a fiança não se estende além do período de tempo previsto no contrato. Justamente por isso, para que a fiança seja prorrogada, é preciso a concordância expressa do fiador. Sobre o tema, o STJ editou, inclusive, um enunciado: Súmula 214-STJ: O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. No entanto, o STJ decidiu que é válido que o contrato preveja uma cláusula dizendo que, em caso de prorrogação do contrato principal, a fiança (pacto acessório) também será prorrogada. Havendo expressa e clara previsão contratual da manutenção da fiança, em caso de prorrogação do contrato principal, o pacto acessório também é prorrogado automaticamente, seguindo a sorte do principal. Precedente: Info 565 do STJ.

META 98

REVISÃO: DIREITO CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 12	LINDB; Pessoa Natural, Pessoa Física e Bens.
SEMANA 13	Fatos, Atos e Negócios Jurídicos até Prescrição e Decadência; Obrigações.
SEMANA 14	Teoria Geral dos Contratos; Contratos em Espécie.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 12 e 13**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.